

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Mardi 27 Rabia I 1414 - 14 Septembre 1993

136^{ème} année

N° 69

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Ministère de l'Intérieur

- Décret n° 93-1827 du 6 septembre 1993**, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Tunis d'un immeuble destiné à être exploité comme centre sanitaire 1475
- Décret n° 93-1828 du 6 septembre 1993**, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Sfax des immeubles nécessaires à l'élargissement de deux impasses 1475
- Décret n° 93-1829 du 6 septembre 1993**, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Tunis, d'immeubles menaçant ruine nécessaires à la réalisation d'un programme d'habitat, (2ème tranche) 1476
- Décret n° 93-1842 du 6 septembre 1993**, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Tunis, d'une parcelle de terrain sise à Saïda Manoubia nécessaires à la création d'une rue 1482
- Décret n° 93-1830 du 6 septembre 1993**, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Sfax des immeubles nécessaires à l'ouverture de deux impasses 1482
- Décret n° 93-1831 du 6 septembre 1993**, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Sfax d'une parcelle de terrain nécessaire à l'ouverture d'une ceinture 1483

Ministère des Finances

- Arrêté du ministre des finances du 13 septembre 1993** relatif à la nomenclature des produits monopolisés 1483

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

- Décrets n° 93-1832 au 1836 du 6 septembre 1993**, relatifs à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations des gouvernorats de Monastir, Siliana, Zaghouan, Kairouan et Sousse 1487

Ministère de L'Education et des Sciences

Nomination de directeurs.....	1489
-------------------------------	------

Ministère des Affaires Sociales

Décret n° 93-1838 du 6 septembre 1993, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail	1489
Décret n° 93-1839 du 6 septembre 1993, portant majoration des salaires dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail non couverts par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers	1490
Décret n° 93-1840 du 6 septembre 1993, fixant le salaire minimum agricole garanti..	1490
Arrêté du ministre des affaires sociales du 7 septembre 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics	1491
Arrêté du ministre des affaires sociales du 7 septembre 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale des usines de boissons gazeuses non alcoolisées, sirops et eaux minérales	1498
Arrêté du ministre des affaires sociales du 7 septembre 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale du commerce de gros, demi-gros et détail	1506

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

Décret n° 93-1841 du 6 septembre 1993, portant attribution du prix présidentiel "Ali Belhaouane" pour la jeunesse	1510
---	------

Avis et Communications**Ministère des Communications**

Avis aux titulaires des comptes à la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie	1511
--	------

décrets et arrêtés

MINISTÈRE DE L'INTERIEUR

Décret n° 93-1827 du 6 septembre 1993, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Tunis d'un immeuble destiné à être exploité comme centre sanitaire.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le décret du 30 août 1858, portant création de la commune de Tunis,

Vu la délibération du conseil municipal de Tunis dans sa séance du 3 mars 1992,

Considérant que les formalités de l'article 11 de la loi n° 76-95 du 11 août 1976 ci-dessus indiquées ont été accomplies,

Vu l'avis des ministres de l'équipement et de l'habitat et des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Décète :

Article premier. - Est exproprié pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Tunis l'immeuble indiqué sur le plan annexé au présent décret et au tableau ci-après en vue de l'exploiter comme centre sanitaire.

Nom de la propriété : Lucien Antoinette Cassar

Lieu : 9, Rue Sidi Abdallah Guèche - Tunis

T.F : 51477/39196

Superficie : 140 m2

Nom des propriétaires : 1) Cassar (Antoinette fortunée, Anne Mario)

2) Cassar (Micheline, Angèle, Anne, Marie)

3) Cassar (Michel, Ange, Joseph).

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ledit immeuble.

Art. 3. - Le président de la commune de Tunis, est chargé de l'exécution du présent décret.

Tunis, le 6 septembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-1828 du 6 septembre 1993, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Sfax des immeubles nécessaires à l'élargissement de deux impasses.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme et notamment son article 39,

Vu le décret du 16 juillet 1884, portant création de la commune de Sfax,

Vu la délibération du conseil municipal de Sfax dans sa séance du 22 juillet 1992,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Décète :

Article premier. - Sont expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Sfax des immeubles nécessaires à l'élargissement de deux impasses indiqué sur le plan annexé au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nature de l'immeuble	Lieu	Superficie en m2	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	Terrain nu	Route de Soltania impasse Msolli	267 m2	Salem El Aydi
2	Terrain nu	Route de Soltania impasse Msolli	206 m2	Mohamed El Aydi
3	Terrain nu	Route de Soltania impasse Msolli	143 m2	Amor El Aydi
4	Terrain nu	Route de Soltania impasse Aïn	288 m2	Belgacem Ksaia et Cie

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grevent ou pourraient grever lesdits immeubles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Le président de la commune de Sfax est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 septembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-1829 du 6 septembre 1993, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Tunis, d'immeubles menaçant ruine nécessaires à la réalisation d'un programme d'habitat, (2ème tranche).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le décret du 30 août 1958, portant création de la commune de Tunis,

Vu la délibération du conseil municipal dans sa séance du 30 juillet 1992, approuvée le 12 octobre 1992,

Considérant que les dispositions de l'article 11 de la loi n° 76-85 ci-dessus mentionnées ont été accomplies,

Vu l'avis des ministres de l'équipement et de l'habitat et des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Décète :

Article premier. - Sont expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Tunis des immeubles menaçant ruine (2ème tranche) nécessaires à la réalisation d'un programme d'habitat indiqués sur les plans annexés au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Situation	Nom de la Propriété	T.F	Superficie en m2	Les propriétaires ou les présumés tels
1	2 et 2 bis, rue de la Machnaka	Maison Dana	50 297	441	1 - Tahar Ben Slimane Ben Ahmed Ben Sassi 2 - Mohamed El Hammami Ben Mohamed 3 - Hédi Ben Ahmed Ben Belgacem Ben Hadj 4 - Fatima Bent Mohamed Makhoulouf 5 - Habiba Bent Hassouna El Kaouel 6 - Mongia, Jamila, Mohamed, Raouia, Fadhila, Mohamed Kamel, Khaled, Mohamed El Khamès, enfants de Mouldi Ben Abdelkader Ben Ahmed El Annabi.
2	9 et 11, rue Essokelli	Giacomina	54719	343	El Hassoumi Youssef Ben Aïssa Ben Mohamed Ben Hadj Abdallah Labouz.
3	9 et 11, rue Essokelli		non immatriculé	84	El Hassoumi Youssef Ben Aïssa Ben Mohamed Ben Hadj Abdallah Labouz.
4	6 et 6 bis, rue du gérant	Grimaldi	25323	526	Abdeljelil et Ettaïeb enfants de Mokhtar Ben Mohamed El Bouhali.
5	3 rue de Chapeau	Maison Ferrandes	54826	164	Abdelhafidh Ben Mohamed Laghlough.
6	15 bis, rue de l'ancienne douane	Fondouk Chapelie	32162	777	Zeid, Ahmed et Béchir enfants de Saïd Ben Ahmed El Ayebe.
7	15 bis, rue de l'ancienne douane	Propriété Emillie	52427	261	Zeid, Ahmed et Béchir enfants de Saïd Ben Ahmed El Ayebe.
8	15 bis, rue de l'ancienne douane	Maria Delle	51265 Tunis	201	Béchir Ben Mohamed Ben Ahmed Ammar.
9	15 bis, rue de l'ancienne douane	Fondouk Chapelie I	32163	238	1 - Monge (Marie Adèle) 2 - Bessis (Hai d'Isaac) 3 - Bessis (Chouade Hai) 4 - Racine (Henry Marie) 5 - Cohen (David) 6 - Zeid, Ahmed et Béchir enfants de Saïd Ben Ahmed El Ayebe.
10	5, rue Caïd Youssef	Annexe Maison Vignale	50620	33	1 - Uzan (Henriette) 2 - Sultan (Jean - Nessim).
11	5, rue Caïd Youssef	Maison Vignale	50619	114	Sultan (Jean - Nessim).

N° d'ordre	Situation	Nom de la Propriété	T.F	Superficie en m2	Les propriétaires ou les présumés tels
12	4 et 4 bis, rue Sidi Kaddous	Dar El Mehrzi	34047	221	1 - Béchir Ben Mohamed Ben Miloud 2 - Abdessattar et Mohamed Salhédine Ben Mohamed Taïeb Ben El Mehdi Ben Mohamed Ben Miloud.
13	17, rue de la vérité	Ahmed Ben Ezzeddine	53214 Tunis	632	1 - Ouakef de Mohamed Chedly Ben Mohamed Bel Hadj Ali Ben Khadi 2 - El Hadj Ahmed Ben Hadj Ahmed Bel Hadj Ben Ezzeddine.
14	22, rue de la Machnaka	Sinaï	56230 Tunis	192/202 parts indivises	L'école normale israélite orientale.
15	20, impasse vieille tronja	Salem II	46669	254	1 - Chedlia et Fatma filles d'El Hadj Ahmed Ben El Hadj Abdallah El Azzabi 2 - Ahmed et Azaiez fils de Mohamed Ben Ali Ben Ahmed Abla 3 - Messaoud Ben Abderrahman Ben Ali Ben Ahmed Abla 4 - Lemaa Bent Mohamed Ben Messahel 5 - Aïcha, Zina, El Hattab, Mohamed, Salem, Souad, Zohra, Najet et Naziha enfants de Mohamed Ben Ali Ben El Hadj Salem Bel Hadj.
16	5 impasse Boutouria	Catanioa II	52990	258	1 - Amor Ben Sliman Lemloun 2 - Absallah Ben Messaoud Bou Ali 3 - Mohamed, Ali, Saïd, Ayed, Kilani et M'barek enfants de Sami Ali Ben Rehouma Oulad Aïssa.
17	21, rue El Kramed	Conticello	50516	212	Khayat (Lucien).
18	4, rue de la Semoule	Hassid	62650 Tunis	295,18	1 - Azria (Clément) 2 - Berribi (Turkia) 3 - Berribi (Isaâc) 4 - Berribi (Philippe) 5 - Berribi (Ema).
19	1, rue El Asfour	Sadiki XII	56807 Tunis	772	1 - Habiba bent Abdessalem Gueraz 2 - Fatma Bent Mohamed Ben Amor Essaïd 3 - Samia, Ahmed et Sami enfants de Habib Ben Ahmed Raghoane.
20	26, rue Kouttab Louzir	Saidat El Ouzir	36444	1114,50	1 - Khadija Bent Mohamed El Hédi Ben Hadj Azzouz 2 - Mohamed El Hédi Ben Chérif Echchamakh 3 - Mohamed Ben Mohamed Chérif Ben Mahmoud El Hentati.
21	1, impasse Vieille Tronja	Aldo IV	43638	17	1 - Cariglio (Rachel Vera) 2 - Cariglio (Adrianne Fortunata) 3 - Cariglio (Sophie Fortunée) 4 - Cariglio (Michel Joseph) 5 - Cariglio (Jenny Elisabeth) 6 - Cariglio (Eveline) 7 - Cariglio (Gerald Jean Joseph)
22	1, impasse Vieille Tronja		non immatriculé	75	1 - Cariglio (Rachel Vera) 2 - Cariglio (Adrianne Fortunata) 3 - Cariglio (Sophie Fortunée) 4 - Cariglio (Michel Joseph) 5 - Cariglio (Jenny Elisabeth) 6 - Cariglio (Eveline) 7 - Cariglio (Gerald Jean Joseph)
23	9, rue El-Allaf	Jardin de Hamed Es-Safi	15915	294/459,5 parts indivises	1 - Ali Ben Belgacem Ben Khaled El Ayari 2 - Fatma Bent Mohamed Ben Hadj Youssef 3 - Kamel Ben Jmouï Ben Ammar El Mansouri.

N° d'ordre	Situation	Nom de la Propriété	T.F	Superficie en m2	Les propriétaires ou les présumés tels
24	12, rue de l'école	Bouhachem Bab Djedid	51401	349	Hassen Ben Ali Ben Mohamed Bouzouita
25	3, rue du canard	Guedamsi	59768 Tunis	23	1 - Salouha Bent Hmida Ennouri 2 - Moncef Ben Tahar Obba.
26	16, rue du canard	Dar Med Salah Ben Sliman	50573	55	1 - Mohamed Ben Abdelaziz Ben Mohamed Ben Ali Bou Sebiaa 2 - Bakhta dite Zohra Bent Mohamed Ben Aïssa Hamlaoui 3 - Ridha, Boubaker, Ain El Hayet, Khedija et Abderrauof enfants d'El Hadj Belgacem Ben Ahmed El Taïeb El Ayari.
27	23, rue Djebel Bargou	Villa Catherine Francisca	63841 Tunis	202	1 - Mohamed Ben Belgacem Ben Kilani Ben Hadj Salem 2 - Brahim, Mohamed, Youssef, Ayet-Allah, Mona, Om-Saâd, Mahmoud et Hédi enfants de Kilani Ben Mohamed Ben Salem Cherif.
28	2, rue Mohamed Badra	Villa Edoardo	31604	138	Mokhtar Ben Mohamed Ben Belgacem Sola.
29	2, rue Mohamed Badra	Concetta Giovanna	51857	303	1 - Essia Bent Ez-Zeddine Ben Béchir Ben Hanifi El Aloui 2 - Hasnia, Mahbouba, Soufia, El Moncef, Saida, Mohamed Ali, El Hechemi et Habiba enfants de Abdelaziz Ben Mohamed El Jemmazi.
30	8, rue El Yemen	Speranza III	30154	96	1 - Sinacori (Vito) 2 - D'Anna (Pierre ou Pietro) 3 - D'Anna (Nicola) 4 - D'Anna (Rosa) 5 - D'Anna (Vincenzo) 6 - Mosa (Mattea) 7 - Sinacori (Vincent) 8 - Sinacori (Leonard) 9 - Sinacori (Adrien) 10 - Abdessalem Ben M'Hamed Ben Salem Chabane.
31	11, rue Ech-Chem	Villa Marie Angilo	63999 Tunis	71	1 - Greco (Clara Maria Gilda) 2 - Greco (Maria Antoinette) 3 - Greco (Sebastiano) 4 - Greco (Lidia Ignazia) 5 - Greco (Léonardo Bruno Marco) 6 - Greco (Michel Aldo) 7 - Greco (Silvana Sandra).
32	32 et 32 bis, rue Sidi Sofiene	Cantando	49570	350/453 parts indivises	Ancona (Roberto Saverio Paolo) 2 - Ancomo (Xavier).
33	17 et 17 bis, rue Mohamed Agrebi	Guisseppine Cecilia	53948	90/360 parts indivises	Hédi et M'hamed fils de Béchir Ben Salem Chaâri.
34	17 et 17 bis, rue Mohamed Agrebi	Vittorio Vincenzo	50161	186	Hassine Ben Tahar Battikh.
35	71, 73, 75 et 77, rue Mongi Slim	Larchokichi	44296 Tunis	1043	Société immobilière du nord de la Tunisie.
36	146, 148 et 150, rue Mongi Slim	Maison Carthage	50182 Tunis	218	Hassen Ben Amor Ben Brahim Rourou.
37	15, impasse de l'Iman	Pons XIII	50910	126	1 - Halima Bent Ahmed Ben El Hadj Othman Ben Rejeb Trabelsi 2 - Oum El Khir, Ezzeddine, Saida, Abderrazak,

N° d'ordre	Situation	Nom de la Propriété	T.F	Superficie en m2	Les propriétaires ou les présumés tels
					Radhia, Temina, Abderraouf, Samia, Neila et Mohamed El Hédi enfants de feu El Béchir Ben Mohamed Ben Mohamed El Mazouzi.
38	15, impasse de l'Iman	Ben M'louk	60033 Tunis	129	Ahmed Ben Abdelkader Mlouki.
39	15, impasse de l'Iman	Maria Orsola	27968	116/268	Mohamed, Naceur, Kacem et Ahmed enfants de parts indivises M'Hamed Souiden.
40	8, impasse El Kachekh	Falzone	52390	479	Borhane Ben Abderrahman Ben Kassem Mami.
41	11, rue de Grèce	Malta	46148 Tunis	292	Société Maltaise du secours mutuel.
42	5, impasse Khelil	Sebaï IV	28013	26/172	Cheikh Mohamed Ben Mohamed Et-Taïeb parts indivises Es-Sebaï.
43	5, impasse Khelil		non immatriculée	200	Hallouma Es-Sebaï.
44	4 impasse de recueillement	Bernarden	53065	89	Mohamed Cherif Ben Ahmed Hachaichi.
45	1 impasse de recueillement et 15, rue El Kramed	Bouscou	54109 Tunis	270	1 - Perez (Albert Benini) 2 - Perez (Chaloum Charles).
46	1 impasse de recueillement et 15, rue El Kramed	Crama	63534 Tunis	50	1 - Perez (Albert Benini) 2 - Perez (Chaloum Charles).
47	1 impasse de recueillement et 15, rue El Kramed	Mémé	49575	146	1 - Aziza et Manoubia filles de Kacem Besrou 2 - Tahra, El Habib, Souad, Mongia, Fethi, Jelila et Hédia enfants de Amor El Hantous 3 - Chedly Ben Ali Besrou 4 - Mokhtar Ben Chedly Ben Ali Besrou.
48	29 et 29 bis, rue des juges	Marie-Rose XIV	48858	115	1 - El Hédi Ben Med El Guerib Guiga 2 - Chedlia Bent Brahim Ben Ounis El Fetouchi.
49	12 et 14, rue Sidi Kaddous	Torquato Tunis	21385	192	1 - Enriquez (Albert) 2 - Ali Ben Ahmed Ben Jaber Wadday 3 - Romdhane Ben M'Barek Srairi 4 - Mohamed Ben Hassen Ben Mohamed Attia.
50	3 impasse des jumeaux	Dar Halima Tunis	19777	241	Amor Ben El Hadj Sliman Ben Tanfous
51	7, rue du canard	Dar Ouarda	48682	120	Sadok Ben Hassen Ben Ammar Ben Mataallah.
52	4 impasse Bouhachem	Alau Douik	31157	79	Mohamed Ben Fradj Ben Mohamed El Hemandi En-Nabli.
53	4 impasse Bouhachem		non immatriculée	342	Mohamed Rachid Ben Tahar Es-Sayadi.
54	3 impasse du laitier R.I 28190			147	Mohamed Naceur Ben Ahmed El Ayari.
55	4, rue El Allaf			400	Consorts Battoir.

N° d'ordre	Situation	Nom de la Propriété	T.F	Superficie en m2	Les propriétaires ou les présumés tels
56	32, rue de la vérité			193	Ahmed Ben Brahim Ben Abdesselem et les héritiers de Mohamed El Hédi Ben Taher Ouadi Mandataire : société d'exploitation de l'agence Tahar El-Hajjam.
57	8 et 10 impasse Ben Jaballah			256	Abdelhafidh Laghlough.
58	14, rue Sidi Mfarrej			338	Salah et Ezzeddine Ben Turkia.
59	6 impasse El Benzarti			295	Abdelkader Chakroun.
60	14 impasse du Réchaud			388	Gacem Ben Ali Bouasbana.
61	7, rue Ketatnia			138	Bou Chemino Victor, Baron Elie.
62	43, rue du Moulin à vent			184	Mohamed El Ayari Mandataire Mějria.
63	5t, impasse Essaïem			157	Hassen Riahi.
64	21, rue Sidi Ben Dhiat			131	Hadj Moh. Ben Cheikh et Brahim Nouredine.
65	9, rue Errakkah			170	Picrino Francesco et Scardina Mandataire Sodiza.
66	4 impasse Salmoun			211	Khemais El Ouadi.
67	28, rue Persan			210	Habib Abid et Abderrahman Labidi.
68	13, rue El Afghani			158	Lotfi El Mansouri et ses frères.
69	3, rue des Nègres			423	Khédija Snoussi Mandataire Moncef Chouaieh.
70	1 - 5 impasse El-Ballagh			176	Baya Bent Mustapha Djaffar Mandataire Hmida Kalthan.
71	9, rue Ennahdi			282	Hédi et Chédli Ben Chabani.
72	10, rue Goudidi			170	Salah Ben Hassen Mahouachi.
73	32, rue Souki Belkhir			138	Chelbia Bent Ahmed Dridi, Fatma, Teja, M'na et Nėjia Trabelsi.
74	34, rue Souki Belkhir			206	Mohamed Nouri, Ameur et Slim Ben Amira.
75	3, impasse de la conférence			126	Mohamed Ben Khémaies Kasdaghli mandataire Béchir Kasdaghli.
76	10, rue Bou Sandal			250	Sadok Boussen.
77	5 impasse du Pâtissier			255	Béchir Ben Attia El Gabssi et Ahmed Zaghawani.
78	25 impasse Sidi Abdelmelak			144	Said Hadj Hassine, Mongia et Béchir El Fekih.
79	6, rue des Silos			196	Sassi Ben Makki El Hammami.

N° d'ordre	Situation	Nom de la Propriété	T.F	Superficie en m2	Les propriétaires ou les présumés tels
80	4, rue Sidi Zouhir			84	Amor El Oufrani.
81	5t, rue Zalfani			209	Mohamed El Gharbi.
82	49, rue Tourbet El Bey			193	Mohamed Ben Abderrahman Mandataire Mohamed El Beji.
83	9, impasse Boukordagha			275	Ahmed et Abdeljelil El Maherzi.
84	16, rue du Liseur			184	Mohamed Ben Chedli Laroussi et Ahmed Chérit.
85	6 impasse Bellaloucha			212	Ex-Habbous El Belhouane mandataire Mohamed Salah Ben Ammar.
86	5, rue Ettoumi			162	Charles Raccach, Dany Souffon et Mohamed Mazigh.
87	13 et 13 bis, rue El Mlehfi			99	Halima Ameur.
88	14, rue Ben Mustapha			625	Hadj Ahmed El Bahri.
89	9, rue de la Lumière			216	El Hadj Ali Ben Rabah.
90	16, rue du Divan			251	Abdelaziz Ben Chaâbane.
91	17 impasse El Béchir			175	Allala Ben Ahmed Jouini.
92	8 impasse Khélil			161	Mohamed Ben Salem et Ahmed Ben Hadj Saïd mandataire Abdelmajid Doraï.
93	9 impasse Khélil			142	Inconnu.
94	33, rue Sidi El Baïan			255	Chedli, Ghazai, Aroussia, Ferrah et Essia Ben Othman.
95	5, rue des Juges			635	Salem, Azouz, Néjia, Snaali, Mohamed Askri, Mohamed Lariani, El Arbi Ben Zakour mandataire Med Ben Zakour.
96	9 impasse des Djerbiens			150	Inconnu.
97	14, rue Ben Nedjma			55	Mohamed et Abdallah EL Guedamsi.
98	9, rue du Château			400	Amor Sebaï.

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdits immeubles.

Art. 3. - Le président de la commune de Tunis est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 septembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-1842 du 6 septembre 1993, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Tunis, d'une parcelle de terrain sise à Saïda Manoubia nécessaire à la création d'une rue.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu le décret du 30 février 1858, portant création de la commune de Tunis,

Vu la délibération du conseil municipal de Tunis dans sa séance du 23 octobre 1990,

Considérant que les dispositions de l'article 11 de la loi n° 76-85 ci-dessus mentionnées ont été accomplies,

Vu l'avis des ministres de l'équipement et de l'habitat et des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Décète :

Article premier. - Est expropriée pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Tunis une parcelle de terrain sise à Saïda Manoubia nécessaire à la création d'une rue indiqués sur les plan annexé au présent décret et au tableau ci-après :

N° : 1

Nom de la propriété : Ardh Habiba

T.F n° : 47128 parcelle n° 12

Nature de l'immeuble : Terrain nu

Lieu : Saïda Manoubia

Superficie : 1309 m2

Nom des propriétaires ou présumés tels : 1) Mohamed Ben Abdesslem Ben Mohamed Abbassi

2) Fatma Bent Hassen Ben Mohamed Ben Ahmed Tounsi.

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever ledit immeuble.

Art. 3. - Le président de la commune de Tunis, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 septembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-1830 du 6 septembre 1993, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Sfax des immeubles nécessaires à l'ouverture de deux impasses.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme et notamment son article 39,

Vu le décret du 16 juillet 1884, portant création de la commune de Sfax,

Vu la délibération du conseil municipal de Sfax dans sa séance du 22 juillet 1992,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Décète :

Article premier. - Sont expropriés pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Sfax des immeubles nécessaires à l'ouverture de deux impasses indiquées sur le plan annexé au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre	Nature de l'immeuble	T.F N°	Lieu	Superficie en m2	Noms des propriétaires ou présumés tels
1	Partie d'un terrain bâti	—	Route Tunis km 4 ouverture Chekroun	54,60 m2	Chakroun Mohamed
2	Terrain comportant un bâti et une clôture	—	Route Tunis km 4 ouverture Chekroun	133 m2	Chakroun Ratiba
3	Terrain comportant un bâti et une clôture	—	Route Tunis km 4 ouverture Chekroun	347 m2	El Euch Ameer
4	Terrain nu clôturé	—	Route Tunis km 4 ouverture imp. Kharrat	1283 m2	Mustapha, Zineb, Med El Kharrat
5	Terrain comportant un bâti et une clôture	—	Route Tunis km 4 ouverture imp. Kharrat	606 m2	Fourati Hsouna
6	Garage	—	Route Tunis km 4 ouverture Chekroun	30 m2	Chakroun Mohamed

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grevent ou pourraient grever lesdits immeubles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Le président de la commune de Sfax est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 septembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-1831 du 6 septembre 1993, portant expropriation pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Sfax d'une parcelle de terrain nécessaire à l'ouverture d'une ceinture.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975, portant promulgation de la loi organique des communes ainsi que les textes qui l'ont complétée ou modifiée,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976, portant refonte de la législation sur l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979, portant approbation du code de l'urbanisme et notamment son article 39,

Vu le décret du 16 juillet 1884, portant création de la commune de Sfax,

Vu la délibération du conseil municipal de Sfax dans sa séance du 22 juillet 1992,

Vu l'avis du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières et du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Décète :

Article premier. - Est exproprié pour cause d'utilité publique au profit de la commune de Sfax une parcelle de terrain nécessaire à l'ouverture d'une ceinture indiquée sur le plan annexé au présent décret et au tableau ci-après :

N° d'ordre : 1

Nature de l'immeuble : Terrain nu

T.F : -

Lieu : Route de Sidi Mansour et Habbana km 7

Superficie en m2 : 550 m2

Noms des propriétaires ou présumés tels : Jarraya Abdallah.

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grevent ou pourraient grever ledit immeuble.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Le président de la commune de Sfax est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 septembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTRE DES FINANCES

Arrêté du ministre de finances du 13 septembre 1993, relatif à la nomenclature des produits monopolisés.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances de 1989 et notamment son article 61,

Vu le décret du 16 octobre 1947, relatif à la fixation des prix de vente aux consommateurs des produits monopolisés et notamment son article premier,

Vu l'arrêté du 15 février 1991, relatif à la nomenclature des produits monopolisés,

Arrête :

Article premier. - Les prix de vente aux consommateurs des produits monopolisés sont modifiés à compter du 13 septembre 1993 conformément à la nomenclature générale annexée au présent arrêté.

Art. 2. - Les receveurs des finances responsables de la vente des produits monopolisés sont chargés de la perception de la majoration spécifique. Le produit de cette majoration est versé après déduction des prélèvements de 8% tel qu'il est pratiqué actuellement au trésorier général de Tunisie qui l'affectera au profit du budget de l'Etat et au compte national de solidarité sociale conformément à l'arrêté du ministre des finances relatif aux modalités de perception de la contribution instituée par la loi de finances susvisée au profit des handicapés sur les produits monopolisés.

Art. 3. - Tous les débiteurs détenteurs des produits monopolisés achetés aux anciens prix devront faire par écrit au bureau de receveur entreposeur auprès duquel ils s'approvisionnent habituellement le 20 septembre 1993 au plus tard la déclaration des quantités des produits monopolisés en leur possession à la date de la fermeture de leurs locaux le 12 septembre 1993.

Les quantités déclarées donneront lieu au versement au moment du dépôt de la déclaration prévue ci-dessus à la caisse du receveur entreposeur d'une redevance différentielle au profit de la caisse générale de compensation.

Tunis, le 13 septembre 1993.

Le Ministre des Finances

Nouri Zorgati

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

PRIX DE VENTE AU CONSOMMATEUR DES PRODUITS MONOPOLISES

Désignation des produits	N° de la nomenclature	Unité de vente	Valeur du produit monopolisé en millimes	Majoration spécifique	Prix de vente au consommateur en millimes
--------------------------	-----------------------	----------------	--	-----------------------	---

I. - PRODUITS TUNISIENS A - SCAFERLATIS

Yasmine pipe	27	Paquet de 40 g	440	170	610
--------------	----	----------------	-----	-----	-----

B - CIGARETTES

El Jaïech KS	101	Paquet de 20 Cig.	210		210
Boussetta	102	" " "	180	50	230
Surfines	120	" " "	190	50	240
El Khadra FRS	127	" " "	350	80	430
Supérieures FS/RS	140	" " "	330	80	410
Constellation R	142	" " "	390	130	520
Cristal FKS	144	" " "	440	220	660
Mentha FKS	145	" " "	550	200	750
Good Luck FKS	156	" " "	550	200	750
Mentha FSL	159	" " "	600	240	840
Cristal Eve FSL	161	" " "	540	210	750
20 Mars FKS	163	" " "	470	230	700
20 Mars Inter.	165	" " "	800	350	1 150
Carthage	170	" " "	480	200	680
El Haras	170	" " "	360	20	380

C - CIGARES TUNISIENS

Maltais	401	Le Cigare	120	40	160
Cigarillos	402	Paquet de 20 Cig.	640	210	850
Night in Tunisia	415	Etui de 5 Cig.	590	210	800
Tombac	500	Paquet de 25 grs	270	90	360
Neffa Souffi	513	Sachet de 10 grs	50	20	70
Nicotine	530	Bidon de 1 litre	830	270	1 100

II. - PRODUITS IMPORTES G - PRODUITS SPECIAUX

Tombac Moassal	520	Paquet de 20 grs	990	830	1 820
Moassel Cheikh El Baled	1500	Paquet de 50 grs	1 480	500	1 980
Moassel Arous Ennil	1501	" " "	1 220	600	1 820
Moassel Machmoum El Fel	1502	" " "	1 270	550	1 820
Moassel El Ahram	1503	" " "	1 270	550	1 820

Désignation des produits	N° de la nomenclature	Unité de vente	Valeur du produit monopolisé en millimes	Majoration spécifique	Prix de vente au consommateur en millimes
--------------------------	-----------------------	----------------	--	-----------------------	---

II - PRODUITS IMPORTES

A - SCAFERLATIS

Saint Claude.....	32	Blaque de 50 grs	1 450	330	1 780
Amsterdamer.....	70	Blaque de 40 grs	1 860	340	2 200
Amphora Régular.....	82	Blaque de 50 grs	2 690	450	3 140
Clan Mixture.....	83	Blaque de 50 grs	2 330	450	2 780

B - CIGARETTES

Gauloise CO.SF/RS.....	180	Paquet de 20 cig.	900	600	1 500
Gitanes CO.SF/RS.....	183	" " "	900	600	1 500
Gitane filtre R.S.....	184	" " "	900	600	1 500
Royale Menthol.....	185	" " "	1 100	600	1 700
Gauloise filtres.....	186	" " "	900	600	1 500
Royale longue L.S.....	187	" " "	1 100	600	1 700
Gauloise longue F.....	188	" " "	900	600	1 500
Royale légère.....	191	" " "	1 100	600	1 700
Gauloises Blondes.....	192	" " "	1 400	600	2 000
Gauloises Blondes Légère.....	193	" " "	1 400	600	2 000
Peter Struyvesant.....	251	" " "	1 600	600	2 200
Rothmans filtre K.S.....	252	" " "	1 800	600	2 400
Benson & Hedges.....	253	" " "	1 600	600	2 200
Dunhill Int.....	254	" " "	1 800	600	2 400
Dunhill Menthol.....	255	" " "	1 800	600	2 400
Mérit F. Extra Milde.....	281	" " "	1 850	600	2 450
Lark 100 mm.....	282	" " "	1 700	600	2 300
More filtre 120 mm.....	285	" " "	1 700	600	2 300
Pall Mall.....	288	" " "	1 600	600	2 200
Winston Box.....	289	" " "	1 700	600	2 300
More Menthol 120 mm.....	290	" " "	1 700	600	2 300
Salem.....	291	" " "	1 700	600	2 300
Kent 100 mm.....	292	" " "	1 700	600	2 300
Camel filtre.....	294	" " "	1 700	600	2 300
Marlboro.....	299	" " "	1 850	600	2 450
Marlboro Light.....	300	" " "	1 850	600	2 450
Winston 25 cig.....	304	Paquet de 25 cig.	1 700	600	2 300
H.B filtre K.S.....	322	Paquet de 20 Cig.	1 600	600	2 200
Milde Sorte.....	325	" " "	1 050	600	1 650

Désignation des produits	N° de la nomenclature	Unité de vente	Valeur du produit monopolisé en millimes	Majoration spécifique	Prix de vente au consommateur en millimes
--------------------------	-----------------------	----------------	--	-----------------------	---

C. - CIGARES IMPORTES

Havanitos.....	427	Le Cigare	135	35	170
Partagas.....	430	" "	4 450	450	4 900
Monto Cristo n° 3.....	431	" "	7 710	650	8 360
El Prado Hupmann.....	436	" "	4 120	450	4 570
Roméo n° 2 de luxe.....	437	" "	6 780	650	7 430
Panther Mignon.....	454	" "	490	60	550
Excellentes.....	470	" "	1 240	140	1 380
Café Crème.....	477	" "	280	50	330
Gold Habana.....	481	" "	660	80	740
Perfecto filtre.....	482	" "	520	60	580
Mecarillos.....	484	" "	300	60	360
Ormond Junior.....	488	" "	490	60	550
King Edward Imp.....	498	" "	500	90	590
Rillos.....	700	" "	350	60	410
Wilde Havana.....	703	" "	920	130	1 050

D - ALLUMETTES

Pochette d'allumettes.....	610	La Pochette	20	-	20
Allumettes en bois.....	645	La boîte de 50 tiges	35	15	50

E - CARTES A JOUER

Quadrilato.....	806	Jeu 40 cartes	610	160	770
Piquet.....	810	Jeu 32 cartes	970	350	1 320
Whist.....	851	Jeu 52 cartes	1 810	500	2 310

F - POUDRE A FEU

Poudre noire.....	1000	le Kilogramme	14 700	1 300	16 000
Poudre Pyroxylène.....	1001	Le Killogramme	25 000	3 000	28 000
Noire destinée a être livrée aux agriculteurs pour la destruction des animaux nuisibles	1000 bis	Le Kilogramme	12 500	1 500	14 000
Pulverin	1003	Le Kilogramme	9 800	1 200	11 000

**MINISTÈRE DES DOMAINES DE L'ÉTAT
ET DES AFFAIRES FONCIÈRES**

Décret n° 93-1832 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Monastir.

Le Président de la République,

Vu le code des droits réels et notamment son article 16,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles de 5 à 12,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 90-1070 du 18 juin 1990, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 91-739 du 22 mai 1991, relatif au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé dans le gouvernorat de Monastir une commission chargée de reconnaître et de délimiter les terrains relevant du domaine privé de l'Etat, sis dans les délégations de Monastir, Ouerdanine, Jemmel, Zéremdine, Beni Hassen, Ksibet El Médiouni, Sayada Lamta-Bouhjar, Ksar Hellal, Moknine, Téboula, Békalt, Sahline et Banbla.

Cette commission se compose :

- d'un magistrat de l'ordre judiciaire, président
- d'un représentant du ministère de l'intérieur, membre
- d'un représentant du ministère de l'agriculture, membre
- d'un ingénieur de l'office de topographie et de cartographie, membre
- d'un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, membre rapporteur, prépare les dossiers et conserve les documents.

Le président de la commission est désigné par le tribunal immobilier et les autres membres sont désignés par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 2. - Sont ouvertes à compter du 20 décembre 1993 les opérations de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations mentionnées à l'article premier de ce décret.

Elles seront portées à la connaissance du public par voie de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne et par affichage aux sièges du gouvernorat de Monastir et des délégations ainsi que par voie de presse et de radio, et ce un mois avant la date d'ouverture des opérations.

Art. 3. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 septembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-1833 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Siliana.

Le Président de la République,

Vu le code des droits réels et notamment son article 16,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles de 5 à 12,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 90-1070 du 18 juin 1990, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 91-739 du 22 mai 1991, relatif au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé dans le gouvernorat de Siliana une commission chargée de reconnaître et de délimiter les terrains relevant du domaine privé de l'Etat, sis dans les délégations de Siliana nord, Siliana sud, Bou Arada, Gaâfour, El Krib, Bargou, Bourouis, Kisra, Makhtar et Rouhia.

Cette commission se compose :

- d'un magistrat de l'ordre judiciaire, président
- d'un représentant du ministère de l'intérieur, membre
- d'un représentant du ministère de l'agriculture, membre
- d'un ingénieur de l'office de topographie et de cartographie, membre
- d'un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, membre rapporteur, prépare les dossiers et conserve les documents.

Le président de la commission est désigné par le tribunal immobilier et les autres membres sont désignés par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 2. - Sont ouvertes à compter du 20 décembre 1993 les opérations de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations mentionnées à l'article premier de ce décret.

Elles seront portées à la connaissance du public par voie de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne et par affichage aux sièges du gouvernorat de Siliana et des délégations ainsi que par voie de presse et de radio, et ce un mois avant la date d'ouverture des opérations.

Art. 3. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 septembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-1834 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Zaghouan.

Le Président de la République,

Vu le code des droits réels et notamment son article 16,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles de 5 à 12,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 90-1070 du 18 juin 1990, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 91-739 du 22 mai 1991, relatif au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Il est créé dans le gouvernorat de Zaghouan une commission chargée de reconnaître et de délimiter les terrains relevant du domaine privé de l'Etat, sis dans les délégations de Zaghouan, Bir Mcherga, El Fahs, Nadhour, Zriba et Saouaf.

Cette commission se compose :

- d'un magistrat de l'ordre judiciaire, président
- d'un représentant du ministère de l'intérieur, membre
- d'un représentant du ministère de l'agriculture, membre
- d'un ingénieur de l'office de topographie et de cartographie, membre

- d'un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, membre rapporteur, prépare les dossiers et conserve les documents.

Le président de la commission est désigné par le tribunal immobilier et les autres membres sont désignés par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 2. - Sont ouvertes à compter du 20 décembre 1993 les opérations de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations mentionnées à l'article premier de ce décret.

Elles seront portées à la connaissance du public par voie de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne et par affichage aux sièges du gouvernorat de Zaghouan et des délégations ainsi que par voie de presse et de radio, et ce un mois avant la date d'ouverture des opérations.

Art. 3. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 septembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-1835 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Kairouan.

Le Président de la République,

Vu le code des droits réels et notamment son article 16,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles de 5 à 12,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 90-1070 du 18 juin 1990, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 91-739 du 22 mai 1991, relatif au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Il est créé dans le gouvernorat de Kairouan une commission chargée de reconnaître et de délimiter les terrains relevant du domaine privé de l'Etat, sis dans les délégations de Kairouan nord, Kairouan sud, Sbikha, Oueslatia, Chbika, Haffouz, Elala, Bou Hajla, Nasrallah, Hajeb El Ayoun et Charda.

Cette commission se compose :

- d'un magistrat de l'ordre judiciaire, président
- d'un représentant du ministère de l'intérieur, membre
- d'un représentant du ministère de l'agriculture, membre
- d'un ingénieur de l'office de topographie et de cartographie, membre

- d'un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, membre rapporteur, prépare les dossiers et conserve les documents.

Le président de la commission est désigné par le tribunal immobilier et les autres membres sont désignés par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 2. - Sont ouvertes à compter du 20 décembre 1993 les opérations de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations mentionnées à l'article premier de ce décret.

Elles seront portées à la connaissance du public par voie de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne et par affichage aux sièges du gouvernorat de Kairouan et des délégations ainsi que par voie de presse et de radio, et ce un mois avant la date d'ouverture des opérations.

Art. 3. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 septembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-1836 du 6 septembre 1993, relatif à la délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations du gouvernorat de Sousse.

Le Président de la République,

Vu le code des droits réels et notamment son article 16,

Vu le décret du 18 juin 1918, relatif à la gestion et l'aliénation du domaine privé immobilier de l'Etat et notamment ses articles de 5 à 12,

Vu le décret n° 90-999 du 11 juin 1990, fixant les attributions du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 90-1070 du 18 juin 1990, portant organisation du ministère des domaines de l'Etat,

Vu le décret n° 91-739 du 22 mai 1991, relatif au ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Il est créé dans le gouvernorat de Sousse une commission chargée de reconnaître et de délimiter les terrains relevant du domaine privé de l'Etat, sis dans les délégations de Sousse Médina, Sousse Jaouhara, Sousse Riadh, Msaken, Sidi El Heni, Hammam Sousse, Kalaâ Sghira, Akouda, Kalaâ Kébira, Hergla, Sidi Bou Ali, Kondar, Enfidha et Bouficha.

Cette commission se compose :

- d'un magistrat de l'ordre judiciaire, président
- d'un représentant du ministère de l'intérieur, membre
- d'un représentant du ministère de l'agriculture, membre
- d'un ingénieur de l'office de topographie et de cartographie, membre
- d'un représentant du ministère des domaines de l'Etat et des affaires foncières, membre rapporteur, prépare les dossiers et conserve les documents.

Le président de la commission est désigné par le tribunal immobilier et les autres membres sont désignés par arrêté du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières.

Art. 2. - Sont ouvertes à compter du 20 décembre 1993 les opérations de délimitation des terrains relevant du domaine privé de l'Etat dans les délégations mentionnées à l'article premier de ce décret.

Elles seront portées à la connaissance du public par voie de publication au Journal Officiel de la République Tunisienne et par affichage aux sièges du gouvernorat de Sousse et des délégations ainsi que par voie de presse et de radio, et ce un mois avant la date d'ouverture des opérations.

Art. 3. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 septembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

NOMINATIONS

Par décret n° 93-1836 du 6 septembre 1993.

Monsieur Moheddine Aloui, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'école nationale d'ingénieurs de Gabès pour une période de trois ans et ce à compter du 4 mai 1993.

Par décret n° 93-1837 du 6 septembre 1993.

Monsieur Romdhane Slah, professeur de l'enseignement supérieur, est chargé des fonctions de directeur de l'institut supérieur technique de Gabès pour une période de trois ans et ce à compter du 4 mai 1993.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Décret n° 93-1838 du 6 septembre 1993, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3,

Vu le code du travail et notamment ses articles 134 et 234,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices et des entreprises publiques à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu le décret n° 68-107 du 20 avril 1968, relatif aux commissions de classement professionnel,

Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la procédure de fixation des salaires et notamment son article 2,

Vu le décret n° 81-437 du 7 avril 1981, instituant une indemnité complémentaire provisoire,

Vu le décret n° 82-501 du 16 mars 1982, portant majoration du salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,

Vu le décret n° 93-1256 du 7 juin 1993, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles est fixé pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins, à 144,976 dinars et à 127,051 dinars par mois et 697 millimes et 733 millimes l'heure, respectivement pour les régimes de travail de 48 heures et de 40 heures par semaine.

Art. 2. - Le salaire minimum interprofessionnel garanti tel que défini à l'article précédent se compose des éléments suivants :

A - Pour les salariés payés au mois :

1) régime de 48 heures par semaine :

- 114,608 dinars en tant que salaire de base

- 30,368 dinars représentant le montant de l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés.

2) régime de 40 heures par semaine :

- 97,051 dinars en tant que salaire de base

- 30,000 dinars représentant le montant de l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés.

B - Pour les salariés payés à l'heure :

1) régime de 48 heures par semaine :

- 551 millimes en tant que salaire de base

- 146 millimes représentant le montant de l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés.

2) régime de 40 heures par semaine :

- 560 millime en tant que salaire de base

- 173 millimes représentant le montant de l'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7

avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 susvisés.

Art. 3. - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui, en contrepartie du rendement normal, perçoivent un salaire égal au salaire minimum interprofessionnel garanti, bénéficient d'une majoration de salaire selon un montant leur permettant, en contrepartie du rendement normal, de percevoir le salaire minimum interprofessionnel garanti tel que fixé à l'article premier du présent décret.

Art. 4. - Les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent, en aucun cas, percevoir un salaire inférieur à 85 % de celui du travailleur adulte.

Art. 5. - Ne peuvent bénéficier de l'augmentation de salaire découlant de l'application du présent décret les travailleurs dont le salaire global (salaire de base, primes et indemnités habituellement servies) est égal ou supérieur au salaire global auquel a droit le travailleur payé au salaire minimum interprofessionnel garanti.

Art. 6. - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues à l'article 3 de la loi susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966.

Art. 7. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles du décret susvisé n° 93-1256 du 7 juin 1993.

Art. 8. - Les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er août 1993 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 septembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-1839 du 6 septembre 1993, portant majoration des salaires dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail non couverts par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril 1966, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3,

Vu le code du travail et notamment ses articles 134, 136 et 138,

Vu la loi n° 85-78 du 5 août 1985, portant statut général des agents des offices et des entreprises publiques à caractère industriel et commercial et des sociétés dont le capital appartient directement et entièrement à l'Etat ou aux collectivités publiques locales,

Vu le décret n° 92-1317 du 15 juillet 1992, portant majoration des salaires dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail et non couverts par des conventions collectives sectorielles ou des statuts particuliers,

Vu le décret n° 93-1256 du 7 juin 1993, fixant le salaire minimum interprofessionnel garanti dans les secteurs non agricoles régis par le code du travail,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Dans les activités non agricoles soumises au code du travail et non régies par des conventions collectives sectorielles ou par des statuts particuliers d'entreprises publiques, les salaires de base des travailleurs sont majorés à partir du 1er août 1993 dans les conditions suivantes :

Catégorie d'agent	Régime de travail de 48 h par semaine		Régime de travail de 40 h par semaine	
	Majoration horaire	Majoration mensuelle	Majoration horaire	Majoration mensuelle
Agent d'exécution à l'exclusion des salariés payés au salaire minimum interprofessionnel garanti	48 millimes à 63 millimes	10 D à 13 D	48 millimes à 63 millimes	8,320 D à 10,920 D
Agent de maîtrise	72 millimes	15 D	72 millimes	12,480 D
Cadres	96 millimes	20 D	96 millimes	16,640 D

Pour les agents d'exécution, les augmentations sont modulées par référence au niveau de qualification professionnelle, à l'emploi occupé ou au salaire habituellement perçu avant le 1er août 1993.

Art. 2. - Les majorations à servir aux salariés rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement en application des dispositions de l'article 1er du présent décret sont déterminées par référence au rendement normal conformément aux usages et normes établis.

Art. 3. - En aucun cas, les jeunes travailleurs âgés de moins de 18 ans ne peuvent percevoir une majoration inférieure à 85 % des majorations visées aux articles 1er et 2 du présent décret.

Art. 4. - Ne peuvent bénéficier des majorations prévues aux articles 1er et 2 du présent décret, les salariés des entreprises ayant octroyé au cours de l'année 1993 des augmentations généralisées de salaires égales ou supérieures à celles prévues par le présent décret et non afférentes à l'avancement ou à la promotion.

Au cas où le montant de l'augmentation visée à l'alinéa précédent est inférieur à celui de la majoration prévues par le présent décret, il est accordé un complément de majoration égal à la différence entre ces deux montants.

Art. 5. - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues à l'article 3 de la loi susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966.

Art. 6. - Les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 septembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-1840 du 6 septembre 1993, fixant le salaire minimum agricole garanti.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des affaires sociales,

Vu la loi n° 66-27 du 30 avril, portant promulgation du code du travail et notamment son article 3,

Vu le code du travail et notamment ses articles 135 et 234,

Vu le décret n° 71-285 du 2 août 1971, relatif aux commissions du travail agricole,

Vu le décret n° 73-247 du 26 mai 1973, relatif à la procédure de fixation des salaires et notamment son article 3,

Vu le décret n° 93-1257 du 7 juin 1993, fixant le salaire minimum agricole garanti,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le salaire minimum agricole garanti est fixé à 4,361 dinars par journée de travail effectif pour les travailleurs des deux sexes âgés de 18 ans au moins.

Art. 2. - Les travailleurs rémunérés à la tâche, à la pièce ou au rendement et qui, en contrepartie du rendement normal, perçoivent un salaire égal au salaire minimum agricole garanti prévu à l'article premier du présent décret, bénéficient d'une majoration de leur taux de rémunération leur permettant, en contrepartie du rendement normal, de percevoir le salaire minimum agricole garanti prévu à l'article premier du présent décret.

Art. 3. - Les employeurs qui contreviennent aux dispositions du présent décret sont passibles des peines prévues à l'article 3 de la loi susvisée n° 66-27 du 30 avril 1966.

Art. 4. - Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées et notamment celles de l'article premier du décret susvisé n° 93-1257 du 7 juin 1993.

Art. 5. - Les ministres et secrétaires d'Etat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet à compter du 1er août 1993 et qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 septembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Arrêté du ministre des affaires sociales du 7 septembre 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics.

Le ministre des affaires sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n° 66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1975 portant agrément de la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics ;

Vu l'arrêté du 14 avril 1983 portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention signé le 8 mars 1983 ;

Vu l'arrêté du 10 août 1989 portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention signé le 12 juillet 1989 ;

Vu l'arrêté du 16 août 1990 portant agrément de l'avenant n° 3 à cette convention signé le 14 juillet 1990 ;

Vu la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics signée le 16 janvier 1975 et révisée par les avenants susvisés ;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives;

Arrête :

Article premier - L'avenant n° 4 à la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics, signé le 12 août 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé .

Article 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective susvisée .

Tunis, le 7 septembre 1993.

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed Fadhel Khelil

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Avenant n° 4 à la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics

Entre les soussignés :

- L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) ;

- La chambre nationale des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics ;

d'une part ;

- L'union générale tunisienne du travail (UGTT) ;

- La fédération générale du bâtiment et du bois ;

d'autre part ;

Vu la convention collective nationale du bâtiment et des travaux publics signée le 16 janvier 1975, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 12 mars 1975 et publiée au JORT n° 18 du 14 mars 1975 ;

Vu l'avenant n° 1 à cette convention signé le 8 mars 1983 , agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 14 avril 1983 et publié au JORT n° 38 du 20 mai 1983 ;

Vu l'avenant n° 2 à la dite convention signé le 12 juillet 1989 , agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 10 août 1989 , et publié au JORT n° 58 du 29 août 1989 ;

Vu l'avenant n° 3 à cette convention signé le 14 juillet 1990 agréé pour arrêté du ministre des affaires sociales du 16 août 1990 et publié au JORT n° 54 du 21 et 24 août 1990 ;

Vu le protocole d'accord conclu le 23 février 1993 , entre l'UTICA et l'UGTT et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier : Les articles 1, 4, 8, 9, 12, 19, 20, 22, 27, 30, 33, 43, 45 et 54 de la convention collective sus-visée sont modifiés comme suit :

Article 1 (nouveau) : Champ d'application professionnel et territorial

La présente convention régit sur l'ensemble du territoire de la république tunisienne, les rapports entre les employeurs et les travailleurs occupés d'une façon permanente dans les secteurs du bâtiment et des travaux publics (ouvriers, employés agents de maîtrise, cadres administratifs et techniques) .

Cette convention s'applique également aux entreprises de services dans le secteur du bâtiment et des travaux publics, telles que les entreprises d'isolement, de plomberie, d'installation sanitaire et les entreprises de peinture (non industrielles) etc .

Sont considérés travailleurs permanents les travailleurs recrutés pour une durée indéterminée et qui ne sont pas employés pour exécuter des travaux temporaires ou saisonniers .

Les rapports entre employeurs et travailleurs temporaires sont fixés conformément à des dispositions particulières prévues à l'article 55 de la présente convention .

Article 4 (nouveau) : Droit syndical et liberté d'opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée . Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale .

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et aux règlements en vigueur .

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés. Il met à sa disposition les tableaux d'affichage placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs .

L'employeur reconnaît les attributions légales et légitimes du syndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant les attributions des autres structures représentant le personnel au sein de l'entreprise .

L'employeur, ou en cas d'empêchement son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence . L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. Cependant en cas d'urgence, l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès-verbal signé séance tenante par les deux parties . La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par l'organisation syndicale, sans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 50 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cent et deux cents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de deux cents travailleurs. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée .

L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise .

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur, tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors de travail, sauf accord des parties sur des dispositions contraaires .

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent du syndicat dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement pour l'employeur, sans solde. Ce responsable sera sauf dans le premier cas placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté . Il participe tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur . En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel .

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement . Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

Article 8 (nouveau) : Normes de production

Les normes de production sont fixées dans le cadre d'une commission technique paritaire composée de trois (3) membres pour chaque partie et supervisée par les services compétents des ministères des affaires sociales et de la formation professionnelle et de l'emploi .

Les travaux de la commission commencent dans une première étape dans un délai n'excédant pas le 1er octobre 1993 et seront achevés au plus tard le 30 novembre 1993 . Dans cette étape seront fixées les normes de production dans les spécialités suivantes : forge, menuiserie de bâtiment, construction de briques et en pierres , pose de carreaux , pose de faïence, pose de plinthe, installation des cadres des portes et des fenêtres .

Au cas où un accord n'est pas réalisé sur la fixation de ces normes il sera fait recours obligatoirement à l'arbitrage du ministère des affaires sociales qui rendra la sentence arbitrale dans un délai n'excédant pas le 31 décembre 1993 . Les normes de production s'appliqueront à compter du 1er janvier 1994 .

Les parties s'engagent à fixer les normes de production dans les spécialités restantes selon un calendrier qui sera arrêté en commun accord.

Article 9 (nouveau) : période d'essai

La période d'essai est fixée comme suit :

- * pour les agents d'exécution : six mois ;
- * Pour les agents de maîtrise : neuf mois ;
- * Pour les cadres : une année .

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification .

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération .

Si l'essai n'est pas concluant le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période .

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe .

Article 12 (nouveau) : Bulletin de paie

Lors du paiement des salaires , il sera délivré à chaque travailleur un bulletin de paie conformément aux prescriptions du Code du travail et notamment son article 143 .

Le bulletin de paie doit indiquer le numéro d'immatriculation du travailleur à la CNSS ou la mention " en cours d'immatriculation " si ce travailleur n'est pas immatriculé à la dite caisse .

Lorsque le jour du paiement des salaires coïncide avec un jour non ouvrable , le paiement des salaires et la délivrance des bulletins de paie sont effectués la veille .

Des dispositions nécessaires doivent être prises pour que le paiement des salaires mensuels soit effectué au plus tard le dernier jour du mois .

Une avance sur salaire peut être servie aux travailleurs le 15ème jour de chaque mois , le montant de cette avance ne dépasse pas 50% du salaire des jours travaillés d'octroi à la date d'avance .

Article 19 (nouveau) : Démission

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du travailleur marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de quitter définitivement l'établissement .

En cas de démission , les travailleurs devront respecter le délai de préavis prévu par l'article 15 de la présente convention compte tenu des droits au congé payé . Tout ce qui est dû au travailleur démissionnaire sera octroyé à celui -ci le dernier jour du préavis .

Le travailleur démissionnaire peut être réembauché éventuellement par l'employeur . le travailleur doit, dans ce cas satisfaire à toutes les conditions de l'emploi postulé, sans considération de son ancienne situation au sein de l'établissement .

Article 20 (nouveau) : Certificat de travail

Il est délivré à tout travailleur, au moment où il quitte l'entreprise, un certificat de travail indiquant exclusivement :

- le nom ou raison sociale et l'adresse de l'employeur ;
- les dates d'entrée et de sortie du travailleur ;
- le numéro d'immatriculation du travailleur à la caisse nationale de la sécurité sociale ;
- la nature du ou des emplois successifs occupés par lui, ainsi que les périodes pendant lesquelles ces emplois ont été occupés.

A la demande du travailleur, ce certificat pourra être mis à sa disposition dès le début de la période de préavis.

Article 22 (nouveau) : Absences

Aucune absence ne sera tolérée sans autorisation préalable de l'employeur.

Les absences dues à un cas fortuit, dûment constaté, tels que décès, accident, maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, les convocations émanant des autorités administratives pour se présenter personnellement et obligatoirement, sont portées le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux jours à la connaissance de l'employeur.

La durée de telles absences doit être en rapport avec les événements qui les ont motivées.

Dans le cas d'absences prévisibles, le travailleur ne pourra s'absenter qu'après avoir obtenu au préalable une autorisation écrite de l'employeur ou de son représentant dans le chantier.

Article 27 (nouveau) : repos hebdomadaire

Il est accordé au personnel un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives, compte tenu des dispositions du Code du travail. Pendant ce repos, le travailleur gardera, le cas échéant, le bénéfice de tous les avantages en nature dont il dispose sans pour autant prétendre à une compensation.

les jours de repos hebdomadaire peuvent être groupés pour être donnés en une seule fois dans le mois ou dans les deux mois au maximum.

Article 28 (nouveau) : Jours fériés chômés et payés pour les travailleurs permanents et occasionnels

Les jours fériés, chômés et payés sont le 20 mars, le 1^{er} mai, le 25 juillet, le 7 novembre, le 5 décembre, le 1^{er} et le 2^{ème} jour de l'Aïd El Fitr, le 1^{er} et le 2^{ème} jour de l'Aïd El Idha, le mouloud.

Les travailleurs qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de ces jours fériés auront droit à une majoration de salaire de 100%.

Les jours fériés non payés s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

Article 30 (nouveau) : Congés spéciaux pour raisons de famille

Les travailleurs bénéficieront de congé avec maintien intégral de tous les éléments du salaire à l'occasion d'événements survenus dans leurs familles. La durée de ces congés est fixée comme suit, sauf dispositions particulières plus favorables :

- naissance d'un enfant : deux (2) jours ouvrables ;
- décès du conjoint : trois (3) jours ouvrables ;
- décès du père, de la mère ou d'un enfant : trois (3) jours ouvrables ;
- décès d'un frère, d'une sœur, d'un petit fils, d'une petite fille, d'un grand-père ou d'une grande-mère : deux (2) jours ouvrables ;
- mariage du travailleur : trois (3) jours ouvrables ;
- mariage d'un enfant : un (1) jour ouvrable ;
- circoncision d'un enfant : un (1) jour ouvrable.

Les bénéficiaires des dits congés devront produire les justifications utiles.

Article 33 (nouveau) : Congés de maladie

Le travailleur permanent atteint d'une incapacité de travail par suite de maladie est placé dans la position de congé de maladie à condition qu'il fournisse dans les deux jours ouvrables un certificat médical précisant la nature de la maladie et sa durée probable.

Sera exclu du bénéfice des dispositions du 1^{er} paragraphe du présent article, tout travailleur qui :

a) interrompt son travail pour des raisons qui résultent, soit de l'excès de consommation des boissons alcoolisées ou de son inconduite, soit des blessures reçues en dehors du travail, s'il est reconnu fautif ;

b) n'observe pas les prescriptions médicales ou s'absente de son domicile sans autorisation du médecin ;

c) étant malade, se livre à un travail extérieur rémunéré ou non ;

d) prolonge la cessation du travail au delà du délai prescrit par les médecins. Il est alors considéré comme étant en absence injustifiée et passible, à ce titre, de sanctions disciplinaires.

L'employeur se réserve le droit de faire effectuer à domicile tout contrôle médical qu'il jugera utile.

Les travailleurs placés en position de congé de maladie, bénéficieront d'un régime complémentaire, en sus du bénéfice des dispositions prévues par le règlement de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale. Ce régime complémentaire est prévu à l'article 46 de la présente convention collective.

Article 43 (nouveau) : Tenues de travail et de protection (pour les travailleurs permanents et occasionnels)

L'employeur assure les frais d'achat des vêtements ainsi que des chaussures de travail, conformément aux dispositions de l'article 333 du Code du travail. Tout le personnel de l'entreprise, permanent et occasionnel, bénéficie de cet avantage.

Le remboursement par le travailleur des 50% des frais d'achat s'effectuera par des retenues sur salaires échelonnées sur quatre mois. Pour les travailleurs occasionnels, le droit aux tenues de travail est subordonné aux deux conditions suivantes :

- la relation de travail entre l'employeur et le travailleur occasionnel doit subsister à la date de distribution des tenues de travail ;

- le travailleur occasionnel doit avoir acquis avant la date de distribution des tenues de travail et sans rupture des relations de travail, 78 jours de travail effectif dans la même entreprise et ce au cours de l'année précédant cette date.

L'employeur fournit gratuitement les vêtements de protection (c'est à dire les vêtements destinés à réaliser la sécurité des travailleurs au cours de l'exécution de leur travail). Il est fait appel à l'assistance des experts de l'Institut de la Santé et de la Sécurité au Travail pour la détermination des postes de travail nécessitant le port des vêtements de protection ainsi que la nature de ces vêtements.

Le travailleur s'engage à porter les vêtements de travail et de protection au cours de l'exécution de son travail. Tout contrevenant à cette prescription s'expose à une sanction disciplinaire.

Article 45 (nouveau) : Hygiène et sécurité (pour les travailleurs permanents et occasionnels)

L'employeur est tenu d'aménager notamment dans les ateliers et les dépôts des locaux dans un état répondant à toutes les conditions d'hygiène et de sécurité. Il fait installer en particulier des lavabos, des douches, des WC et des vestiaires. Il est tenu également d'aménager un local pour permettre aux travailleurs d'y passer la coupure entre les deux séances de travail dans le cas où ils seraient dans l'obligation de ne pas rentrer chez eux.

Il est mis à la disposition du personnel des douches dotées d'eau chaude, à raison d'une douche pour 20 travailleurs. Le personnel a droit au bénéfice d'une demie heure (déshabillage et habillage compris) par semaine afin de se doucher par roulement.

Cette demie heure est payée par l'entreprise à condition que la douche soit effective et en dehors des heures de travail .

Les travailleurs employés dans des lieux non dotés de douches ou qui sont en déplacement et logés par l'employeur dans des locaux non équipés de douches, ont droit à la perception d'un montant forfaitaire de 250 millimes par semaine. Ce montant représente le prix de la douche et du savon . Il est calculé en fonction des journées de travail effectuées au cours de la semaine.

Les mesures de sécurité du travailleur et sa protection contre les dangers auxquels sa santé peut être exposée du fait de son métier, seront arrêtées après consultation de la commission paritaire et mises en place du comité obligatoire d'hygiène et de sécurité prévu par la législation en vigueur .

Une boîte de pharmacie doit être mise à la disposition du personnel pour les petits soins d'urgence. la liste des médicaments devant se trouver dans cette boîte sera arrêtée par le médecin de l'établissement ou le médecin de l'entreprise.

Les établissements visés aux articles 153 et suivants du Code de travail doivent se conformer à la législation en vigueur en matière de médecine du travail .

Tandisque les autres établissements couverts par la présente convention, ils peuvent se constituer en association de médecine inter-entreprise pour créer un centre médical à l'échelle régionale ou locale et ce, pour permettre la visite d'embauchage ou la visite de contrôle annuel.

Pour tout ce qui n'est pas précisé dans le présent article , les parties contractantes se réfèrent à la législation en vigueur .

Article 54 (nouveau) : Repos hebdomadaire groupés (pour les travailleurs permanents et occasionnels)

Les travailleurs sur chantiers bénéficient d'un congé compensateur résultant des journées de repos hebdomadaire groupées conformément aux dispositions du dernier paragraphe de l'article 27 de la présente convention pour le passer dans leurs familles et ce dans les conditions suivantes :

- chantiers situés à une distance de 75 km : toutes les deux semaines ;

- chantiers situés à une distance entre 75 et 200 km : toutes les quatre semaines ;

- chantiers situés à une distance supérieure à 200 km : toutes les huit semaines .

Les frais de voyage aller et retour sont à la charge de l'employeur . Lorsque la durée du voyage aller ou retour dépasse 4 heures , il sera alloué au travailleur une indemnité égale à la moitié de l'indemnité de déplacement prévue à l'article 51 , paragraphe b. L'indemnité totale est due si la durée de voyage excède 8 heures .

Article deux : Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- les grilles n°1 et 2 : à compter du 1er mai 1993

- les grilles n°3 et 4 : à compter du 1er mai 1994

- les grilles n°5 et 6 : à compter du 1er mai 1995 .

Article trois : Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er mai 1993, sous réserve des dispositions de l'article 2 ci-dessus .

Tunis, le 12 août 1993.

Pour les Organisations Syndicales
des travailleurs

Le Secrétaire Général de l'Union
Générale Tunisienne du Travail

Signé : ISMAIL SAHBANI

Le Secrétaire Général de la
Fédération Générale du Bâtiment
et du Bois

Signé : Hassen CHEBIL

Pour les Organisations Syndicales
des Employeurs

Le Président de l'Union Tunisienne
de l'Industrie, du Commerce
et de l'Artisanat

Signé: HEDI JILANI

Le Vice Président de la Fédération
Nationale des Entrepreneurs
de Bâtiment et de Travaux Publics
signé : Taïeb ZEKRI

**GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL
OCCASIONNEL APPLICABLE DU 1/5/1993**

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

GRILLE No 1

CATEGORIES	Salaire horaire
1 Manoeuvre ordinaire	732
2 Manoeuvre spécialisé	762
3 Aide ouvrier	787
4 Ouvrier qualifié 1er Cat.	821
5 Ouvrier qualifié 2eme Cat.	860
6 Ouvrier qualifié hautement qualifié	903
7 Chef d'équipe : 1er échelon	1023
: 2em échelon	1041
: 3em échelon	1066

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUTE PAR LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

**GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
MENSUEL BASE = 48 Heures/Semaine
APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1993**

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS

GRILLE No 2

ANCIENNETE	0-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-15	15-18	18-21	21-24	24 & +
ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	148032	155487	155919	156351	156784	157216	157649	158081	158513	158946	159395
2	156046	156512	156977	157443	157909	158374	158840	159305	159771	160237	161853
3	161824	162366	162909	163451	163994	164537	166297	168158	170019	171880	173740
4	167857	168474	169091	170734	172843	174952	177061	179170	181279	183388	187997
5	174449	176812	179174	181536	183898	186260	188622	193485	195829	197976	200123
6	184124	186594	189032	191533	196502	198972	201441	203911	206380	208850	211319
7	219279	222500	225721	228942	232164	235385	238606	244327	247548	250769	253990
8	226661	230917	234449	237982	241515	245048	248581	252114	255647	259180	262712
9	235683	239555	243427	247299	251172	255044	258916	262788	266660	270532	274404
10	240011	244097	248184	252271	256358	260444	264531	268618	272705	276792	283378
11	245305	249607	253908	258210	262511	266813	271114	275416	282218	286519	290821
12	249540	254050	258559	263069	267578	272088	276597	283607	288117	292626	297136
13	255982	260814	265646	270477	275309	282641	287472	292304	297136	301967	306799
14	267941	273095	278248	283402	291056	296220	301363	306517	311671	316825	321978
15	311844	320035	325725	331416	337106	342797	348488	354178	359869	365559	371250
16	326188	332416	338643	344871	351098	357326	363553	369780	376008	382235	388463
17	367958	374722	381486	388251	395015	401779	408543	415308	422072	428836	435601
18	393726	401779	409832	417884	425937	433990	442043	450095	458148	466201	474254
19	431970	441633	451296	460960	470623	480286	489949	499613	509276	518939	528602

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUTE PAR LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

**GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL
OCCASIONNEL APPLICABLE DU 1/5/1994**

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS**

GRILLE No 3

CATEGORIES	Salaire horaire
1 Manoeuvre ordinaire,	776
2 Manoeuvre spécialisé	808
3 Aide ouvrier	836
4 Ouvrier qualifié 1er Cat.	870
5 Ouvrier qualifié 2eme Cat.	911
6 Ouvrier qualifié 1hautelement qualifié	956
7 Chef d'équipe 1er échelon	1086
2em échelon	1109
3em échelon	1139

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

**GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
MENSUEL BASE = 48 Heures/Semaine
APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1994**

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS**

GRILLE No 4

ANCIENNETE	0-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-15	15-18	18-21	21-24	24 & +
ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	157032	164487	164919	165351	165784	166216	166649	167081	167513	167946	168395
2	165546	166012	166477	166943	167409	167874	168340	168805	169271	169737	171353
3	171824	172366	172909	173451	173994	174537	176297	178158	180019	181880	183740
4	177857	178474	179091	180734	182843	184952	187061	189170	191279	193388	197997
5	184949	187312	189674	192036	194398	196760	199122	203985	206329	208476	210623
6	195124	197594	200032	202533	207502	209972	212441	214911	217380	219850	222319
7	232279	235500	238721	241942	245164	248385	251606	257327	260548	263769	266990
8	240661	244917	248449	251982	255515	259048	262581	266114	269647	273180	276712
9	250683	254555	258427	262299	266172	270044	273916	277788	281660	285532	289404
10	255011	259097	263184	267271	271358	275444	279531	283618	287705	291792	298378
11	260305	264607	268908	273210	277511	281813	286114	290416	294718	301519	305821
12	264540	269050	273559	278069	282578	287088	291597	298607	303117	307626	312136
13	270982	275814	280646	285477	290309	297641	302472	307304	312136	316967	321799
14	287941	293095	298248	303402	311056	316220	321363	326517	331671	336825	341978
15	331844	340035	345725	351416	357106	362797	368488	374178	379869	385559	391250
16	346188	352416	358643	364871	371098	377326	383553	389780	396008	402235	408463
17	387958	394722	401486	408251	415015	421779	428543	435308	442072	448836	455601
18	413726	421779	429832	437884	445937	453990	462043	470095	478148	486201	494254
19	456970	466633	476296	485960	495623	505286	514949	524613	534276	543939	553602

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

**GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL
OCCASIONNEL APPLICABLE DU 1/5/1995**

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS**

GRILLE No 5

CATEGORIES	Salaire horaire
1 Manoeuvre ordinaire,	820
2 Manoeuvre spécialisée	854
3 Aide ouvrier	885
4 Ouvrier qualifié 1er Cat.	919
5 Ouvrier qualifié 2eme Cat.	962
6 Ouvrier qualifié hautement qualifié	1009
7 Chef d'équipe 1er échelon	1149
	2em échelon
	3em échelon
	1177
	1212

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

**GRILLE DES SALAIRES DU PERSONNEL ADMINISTRATIF ET TECHNIQUE
MENSUEL BASE = 48 Heures/Semaine
APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/1995**

**CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS**

GRILLE No 6

ANCIENNETE	0-2	2-4	4-6	6-8	8-10	10-12	12-15	15-18	18-21	21-24	24 & +
ECHOLON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	166032	173487	173919	174351	174784	175216	175649	176081	176513	176946	177395
2	175046	175512	175977	176443	176909	177374	177840	178305	178771	179237	180853
3	181824	182366	182909	183451	183994	184537	186297	188158	190019	191880	193740
4	187857	188474	189091	190734	192843	194952	197061	199170	201279	203388	207997
5	195449	197812	200174	202536	204898	207260	209622	214485	216829	218976	221123
6	206124	208594	211032	213533	218502	220972	223441	225911	228380	230850	233319
7	245279	248500	251721	254942	258164	261385	264606	270327	273548	276769	279990
8	254661	258917	262449	265982	269515	273048	276581	280114	283647	287180	290712
9	265683	269555	273427	277299	281172	285044	288916	292788	296660	300532	304404
10	270011	274097	278184	282271	286358	290444	294531	298618	302705	306792	313378
11	275305	279607	283908	288210	292511	296813	301114	305416	312218	316519	320821
12	279540	284050	288559	293069	297578	302088	306597	313607	318117	322626	327136
13	285982	290814	295646	300477	305309	312641	317472	322304	327136	331967	336799
14	307941	313095	318248	323402	331056	336220	341363	346517	351671	356825	361978
15	351844	360035	365725	371416	377106	382797	388488	394178	399869	405559	411250
16	366188	372416	378643	384871	391098	397326	403553	409780	416008	422235	428463
17	407958	414722	421486	428251	435015	441779	448543	455308	462072	468836	475601
18	433726	441779	449832	457884	465937	473990	482043	490095	498148	506201	514254
19	481970	491633	501296	510960	520623	530286	539949	549613	559276	568939	578602

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

Arrêté du ministre des affaires sociales du 7 septembre 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale des usines de boissons gazeuses non alcoolisées, sirops et eaux minérales

Le ministre des affaires sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1975 portant agrément de la convention collective nationale des usines de boissons gazeuses non alcoolisées, sirops et eaux minérales ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1983 portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention signé le 8 mars 1983 ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1989 portant agrément de l'avenant n° 2 à cette convention signé le 25 mars 1989 ;

Vu l'arrêté du 16 août 1990 portant agrément de l'avenant n° 3 à cette convention signé le 14 juillet 1990 ;

Vu la convention collective nationale des usines de boissons gazeuses non alcoolisées, sirops et eaux minérales signée le 16 janvier 1975 et révisée par les avenants sus-visés ;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives ;

Arrête :

Article premier - L'avenant n°4 à la convention collective nationale des usines de boissons gazeuses non alcoolisées, sirops et eaux minérales, signé le 12 août 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé .

Article 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective sus-visée .

Tunis, le 7 septembre 1993.

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed Fadhel Khelil

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Avenant n° 4 à la convention collective nationale des usines de boissons gazeuses non alcoolisées, sirops et eaux minérales

Entre les soussignés :

- L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) ;
- La chambre syndicale des fabricants de boissons non alcoolisées ;

d'une part ;

- L'union générale tunisienne du travail (UGTT) ;
- La fédération générale de l'alimentation et du tourisme ;

d'autre part ;

Vu la convention collective nationale des usines de boissons gazeuses non alcoolisées, sirops et eaux minérales signée le 16 janvier 1975, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 12 mars 1975 et publiée au JORT n°29 du 29 avril 1975 ;

Vu l'avenant n°1 à la dite convention signé le 8 mars 1983, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 28 avril 1983 et publié au JORT n°34 du 10 juin 1983 ;

Vu l'avenant n°2 à la dite convention signé le 25 mars 1989, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 29 mars 1989 et publié au JORT n°23 du 31 mars 1989 ;

Vu l'avenant n°3 à la dite convention signé le 14 juillet 1990, agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 16 Août 1990 et publié au JORT n°54 des 21 et 24 Août 1990 ;

Vu le protocole d'accord conclu le 23 février 1993 entre l'UTICA et l'UGTT et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier : Les articles 5, 6, 8, 10, 23, 27, 28, 34, 42, 44, et 48 de la convention collective sus-visée sont modifiés comme suit :

Article 5 (nouveau) : Droit syndical et liberté d'opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée . Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale .

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et aux règlements en vigueur .

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés. Il met à sa disposition les tableaux d'affichage placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs .

L'employeur reconnaît les attributions légales et légitimes du syndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant les attributions des autres structures représentant le personnel au sein de l'entreprise.

L'employeur, ou en cas d'empêchement son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence. L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. Cependant en cas d'urgence, l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès-verbal signé séance tenante par les deux parties. La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par l'organisation syndicale, sans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 50 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cent et deux cents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de deux cents travailleurs. Ces nombres d'heures pourront être portés respectivement à 58 et 108 heures , en cas de nécessité de prolongation de la période de formation. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée .

L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise .

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur, tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors des heures de travail, sauf accord des parties sur des dispositions contraires .

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent du syndicat dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisation

syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement pour l'employeur, sans solde. Ce responsable sera sauf dans le premier cas placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté. Il participe tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur. En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement. Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

Article 6 (nouveau) : Réception des représentants syndicaux

Les représentants de l'organisation syndicale intéressée, dûment mandatés, seront sur leur demande, reçus par l'employeur.

Cette demande devra être formulée par écrit et faire mention de son objet. Elle est adressée à l'employeur soit par lettre recommandée soit par le biais du bureau d'ordre de l'entreprise.

L'employeur pourra se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale.

Article 8 (nouveau) : Recrutement

L'embauchage se fera conformément à la législation en vigueur. Le personnel recruté est classé en catégories professionnelles et rémunéré en conséquence.

Un tableau des catégories professionnelles et de la grille des salaires de ces différentes catégories figure à l'article 46 de la présente convention.

En cas de vacances ou de création d'emplois nouveaux, une priorité est accordée au personnel de l'entreprise selon les aptitudes professionnelles.

Le personnel sera informé par voie d'affichage des catégories professionnelles dans lesquelles existent des postes vacants.

Tout travailleur sera obligatoirement informé par écrit lors de son recrutement de la catégorie professionnelle dans laquelle il sera affecté et du taux de salaire correspondant.

La même information lui sera donnée à l'occasion de tout changement de catégorie.

Les travailleurs licenciés pour suppression de postes ou compression d'effectifs bénéficient d'une priorité dans l'embauchage.

Des cartes professionnelles seront, le cas échéant, attribuées au personnel par les commissions de classement prévues par l'article 138 du Code du Travail.

Le médecin du travail appartenant à l'entreprise effectue la visite médicale d'embauche conformément aux dispositions prévues par la législation relative aux services médicaux du travail.

L'employeur ne peut en aucun cas employer des retraités ou continuer à employer des travailleurs ayant atteint l'âge de la retraite.

Article 10 (nouveau) : Période d'essai

La période d'essai est fixée comme suit :

- * pour les agents d'exécution : trois mois ;
- * Pour les agents de maîtrise : huit mois ;
- * Pour les cadres : une année .

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification .

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération .

Si l'essai n'est pas concluant le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période .

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe .

Article 23 (nouveau) : Absence

Aucune absence ne sera tolérée sans autorisation préalable de l'employeur.

Les absences dues à un cas fortuit, dûment constaté, tels que accident, maladie grave du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant sont portées le plus rapidement possible et au plus tard dans les deux jours à la connaissance de l'employeur. Toutefois, en cas de décès du conjoint, d'un ascendant ou d'un descendant, ce délai est porté à 3 jours.

La durée de telles absences doit être en rapport avec les événements qui les ont motivées.

Dans le cas d'absences prévisibles, le travailleur ne pourra s'absenter qu'après avoir obtenu l'autorisation préalable de l'employeur.

Article 27 (nouveau) : Repos hebdomadaire

Il est accordé au personnel un repos hebdomadaire d'un jour continu de 24 heures consécutives conformément à la législation en vigueur. Toutefois, ce repos peut être de 48 heures consécutives selon l'appréciation de l'employeur. Pendant ce repos, le travailleur gardera, le cas échéant, le bénéfice de tous les avantages en nature dont il dispose sans pour autant prétendre à une compensation .

Durant la saison estivale, le congé de repos hebdomadaire est donné par roulement, suivant un tableau arrêté par l'employeur mensuellement et affiché dans l'usine.

Article 28 (nouveau) : Jours fériés

Les jours fériés considérés comme jours de congé chômés et payés sont : le 1er janvier, le 20 mars, le 1er mai, le 25 juillet, le 7 novembre, le 5 décembre, le jour du mouled, le premier jour et le deuxième jour de l'aïd El fitr, le premier jour et le deuxième jour de l'aïd el Idha.

Les travailleurs qui ne pourraient du fait du service bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de salaire de 100%.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

Article 34 (nouveau) : Congés sans solde

Un congé sans solde pourra être accordé par l'employeur à tout salarié qui en ferait la demande dans la limite des nécessités de service. La durée de ce congé ne pourra excéder une année.

Ce congé porte interruption du droit à l'avancement et au versement effectué par l'employeur à la Caisse de retraite, sauf dispositions contractuelles plus favorables.

Article 42 (nouveau) : Tenues de travail et de protection

L'employeur supporte tous les frais d'achat des vêtements ainsi que des chaussures de travail.

Il fournira également et gratuitement les tenues de protection.

La commission paritaire, ou à défaut le représentant du personnel, en accord avec l'employeur, arrêtera les normes de ces vêtements et chaussures de travail et de protection propres à l'établissement.

Un vestiaire est mis à la disposition du personnel pour y déposer les vêtements de travail et de protection.

Tous les travailleurs sont tenus de porter les tenues de travail et de protection durant le travail.

Article 44 (nouveau) : Hygiène et sécurité

L'employeur est tenu d'aménager les locaux dans un état sanitaire répondant à toutes les conditions d'hygiène et de sécurité.

Il fera installer en particulier des lavabos fonctionnant sous pression et dotés d'un distributeur de savon, d'une brosse souple pour ongles, d'un dispositif commun servant à sécher les mains et de serviettes, des douches, des W.C. et des vestiaires pour les effets du personnel. Le travailleur est tenu de nettoyer convenablement ses mains au début de chaque séance de travail et en cas de changement du poste de travail notamment après chaque sortie des toilettes et de bien veiller à la propreté de son corps. Il doit utiliser les moyens de protection et les vêtements du travail qui doivent être en bon état de propreté. Un local sera aménagé pour permettre au personnel d'y passer la coupure entre les deux séances de travail, dans le cas où les travailleurs seraient dans l'obligation de ne pas rentrer chez eux.

Toutefois, pour les établissements en fonction à la date d'entrée en vigueur de la présente convention, il sera tenu compte des possibilités d'extension ou d'aménagement de ces installations.

Les mesures de sécurité du travailleur et sa protection contre les dangers auxquels sa santé peut être exposée du fait de son métier seront arrêtées après consultation de la commission paritaire et mise en place éventuellement du comité obligatoire d'hygiène et de sécurité prévu par la législation en vigueur.

La non-observation des dispositions des paragraphes précédents engage la responsabilité de l'employeur.

Une boîte à pharmacie doit être mise à la disposition du personnel pour les petits soins d'urgence. La liste des médicaments devant se trouver dans cette boîte à pharmacie sera arrêtée par le médecin ou l'infirmier de l'établissement.

Les établissements visés aux articles 153 et suivants du Code du Travail doivent se conformer à la législation en vigueur.

Les travailleurs sont tenus de veiller à la conservation des équipements sanitaires, d'hygiène et de sécurité professionnelle.

Article 48 (nouveau) : Personnel administratif

Le personnel administratif des usines de boissons gazeuses non alcoolisées, sirops, et eaux minérales de Tunisie, est classé en 7 catégories comportant chacune 13 échelons. L'avancement s'effectue conformément aux dispositions de l'article 14 de la présente convention.

D'autres emplois pourront exister à l'avenir. Dans ce cas ils seront classés dans des catégories correspondant à leurs qualifications.

Article Deux : Les dispositions des alinéas 1 et 2 de l'article 14 de la convention sus-visée sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

La grille des salaires comprend 13 échelons.

L'avancement normal consiste à passer d'un échelon à l'échelon immédiatement supérieur d'une façon continue en fonction de l'ancienneté du travailleur dans l'échelon.

La durée dans chaque échelon est de :

- un an pour les échelons 1 et 2
- deux ans pour les échelons 3, 4, 5 et 6
- trois ans pour les échelons 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13.

Article Trois : La classification professionnelle des agents administratifs annexée à la convention sus-visée est modifiée conformément au tableau annexé au présent avenant.

Article quatre : Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

Les grilles n°1 et 2 : à partir du 1er mai 1993

Les grilles n°3 et 4 : à partir du 1er mai 1994

Les grilles n°5 et 6 : à partir du 1er mai 1995

Article cinq : Le présent avenant entre en vigueur à partir du 1er mai 1993 sous réserve des dispositions de l'article quatre ci-dessus.

Tunis, le 12 août 1993.

Pour les organisations syndicales des travailleurs	Pour les organisations syndicales des employeurs
Le secrétaire générale de l'union générale tunisienne du travail	Le président de l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat
signé : Ismaïl SAHBANI	signé : Hédi JILANI
Le secrétaire générale de la fédération générale de l'alimentation et du Tourisme	le président de la chambre syndicale des fabricants des boissons gazeuses
signé : Younès CHEHIDI	signé : Habib BOUAZIZ

**La convention collective nationale
des usines de boissons gazeuses non alcoolisées,
sirops et eaux minérales**

Classification du Personnel Administratif

Catégorie et emplois	Définition des emplois
Catégorie I Coursier	Agent possédant un minimum de connaissances lui permettant d'assurer la responsabilité des documents qui lui sont confiés pour les remettre en très bon état à leur destinataires. Il doit être correct et de bonne conduite.
Catégorie II Dactylo-téléphoniste	Agent capable d'effectuer des travaux de frappe de tout genre, il est chargé des communications téléphoniques internes et externes ayant un caractère discontinu.
Standardiste	Opérateur occupé exclusivement à passer les communications téléphoniques.
Catégorie III Gardien	Responsable de la surveillance de l'entreprise, effectue des tournées de jour ou de nuit, prend des initiatives en matière de sécurité, surveille les entrées et les sorties.
Commis aux écritures	Ayant des connaissances approfondies dans les langues (Arabe et Français) avec des notions de comptabilité. Exécute les divers travaux de bureau.
Agent commercial	Ayant le niveau du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou un diplôme de la spécialité reconnu ou ayant une ancienneté suffisante dans la spécialité acquise dans l'entreprise ou en dehors de celle-ci. Il assure la prospection de nouveaux clients et veille à la conservation des clients anciens.
Agent de saisie	Agent ayant le niveau de la 4ème année de l'enseignement secondaire et titulaire d'un diplôme d'aptitude professionnelle en informatique.
Catégorie IV Magasinier	Employé chargé de la tenue d'un magasin, assure le classement et la distribution des matières premières, pièces de rechange et tout matériel qui lui sont confiés. Doit pouvoir tenir des fiches d'entrée et de sortie.

Comptable	Technicien pouvant traduire en comptabilité les opérations commerciales, industrielles ou financières, les composer et les assembler pour que l'on puisse tirer les prix de revient, balance, bilan, statistiques provision de trésorerie etc.. il doit être capable de justifier en permanence les soldes des comptes dont il a la charge, dresse les bilans et les balances. Est responsable de toute la bonne marche de la comptabilité de l'entreprise. Il est placé sous les ordres directs du chef de l'entreprise ou de son représentant.
Caissier	Agent chargé des opérations comptables. Il assure la tenue du mouvement monétaire, la perception des sommes d'argent et contrôle les montants pour connaître s'ils sont conformes aux montants figurant dans les factures et autres pièces. Il établit les provisions à déposer à la banque et contrôle si les sommes dans la caisse correspondent au contenu des registres. Il peut être appelé à préparer les enveloppes de paiement des traitements et salaires.
Catégorie V chef de section	niveau universitaire ou un diplôme dans la spécialité reconnu ou agent ayant une expérience dans la spécialité acquise dans l'entreprise ou en dehors de celle-ci. Il assiste le chef de service dans l'accomplissement de ses fonctions, encadre les agents du service et assure l'intérim du chef de service lors de son absence.
Chef comptable	niveau du baccalauréat plus une formation de 4 ans d'études supérieures ou agent ayant une expérience suffisante l'habilitant à assurer cette fonction. Il assure l'encadrement des comptables et des agents comptables qui relèvent de sa compétence et révise leurs travaux.
Chef magasinier	niveau universitaire ou agent ayant une expérience suffisante l'habilitant à assurer cette fonction. Il assure l'encadrement les travailleurs qui relèvent de sa compétence et contrôle leurs travaux.
Chef d'atelier	niveau universitaire ou agent ayant une expérience suffisante l'habilitant à assurer cette fonction. Il assure l'encadrement des travailleurs qui relèvent de sa compétence et contrôle leurs travaux.
Technicien supérieur	Titulaire du Baccalauréat et plus ou diplôme dans la spécialité reconnu ou agent ayant une expérience suffisante l'habilitant

Programmeur Analyste	à assurer cette fonction . Il assure l'encadrement des travailleurs qui relèvent de sa compétence et contrôle leurs travaux. ----- niveau du deuxième cycle de l'enseignement secondaire ou un diplôme dans la spécialité reconnu. Il assure l'enregistrement des programmes sur la machine après leur conception par l'analyste. ----- niveau universitaire ou diplôme dans la spécialité reconnu. Il conçoit les procédés automatiques en vue d'améliorer les méthodes de gestion. Il conçoit également et enregistre éventuellement les programmes .
Catégorie VI Chef de service	Agent d'encadrement, titulaire d'un diplôme d'ingénieur ou d'un diplôme équivalent ou ayant une formation ou une expérience équivalente au diplôme Placé sous les ordres du chef de l'entreprise ou de son représentant; il dirige les affaires journalières relevant de son service et a sous sa responsabilité une équipe d'employés.
Catégorie VII Directeur	Agent possédant un haut niveau de formation générale et technique , une grande expérience et des connaissances approfondies dans plusieurs domaines d'activités des boissons gazeuses, ayant un sens aigu des responsabilités et de grandes qualités humaines, doué de capacités, d'analyse et de synthèse, capable de diriger un ou plusieurs secteurs fondamentaux ou d'avoir des responsabilités d'études et de conseils engageant l'avenir de l'entreprise concernée.

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE DANS L'ECH.	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
catégorie 1	788	814	815	817	819	821	823	825	827	843	845	847	849
catégorie 2	865	867	869	871	873	875	877	879	894	896	898	900	902
catégorie 3	905	907	908	910	912	928	929	935	942	949	957	965	973
catégorie 4	933	935	936	952	953	960	967	974	982	989	996	1018	1025
catégorie 5	985	993	1001	1010	1018	1026	1034	1058	1066	1074	1083	1092	1101

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR
LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE DANS L'ECH.	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
CATEGORIE 1	158417	160814	161268	161723	162177	162632	163086	163540	163995	164449	166140	167831	169522
CATEGORIE 2	166721	167363	168004	168646	169287	169929	170222	173617	175212	176806	178401	179996	181591
CATEGORIE 3	177478	180180	181875	183571	185266	186961	188656	190351	192046	196241	197936	199631	201326
CATEGORIE 4	228920	232228	238035	241343	244650	247958	251265	254573	257880	261188	264495	270302	273609
CATEGORIE 5	261551	265685	269820	273954	280589	284723	288857	292992	297126	301261	305395	309529	313663
CATEGORIE 6	298558	303355	308152	312949	317746	322543	327340	332137	336934	341731	346528	351325	356122
CATEGORIE 7	378670	386938	395207	403476	411745	420014	428282	436551	444820	453089	461358	469627	477896

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR
LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE DANS L'ECH.	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
catégorie 1	840	866	867	869	871	873	875	877	879	895	897	899	901
catégorie 2	926	928	930	932	934	936	938	940	955	957	959	961	963
catégorie 3	971	973	974	976	978	994	995	1001	1008	1015	1023	1031	1039
catégorie 4	1005	1007	1008	1024	1025	1032	1039	1046	1054	1061	1068	1090	1097
catégorie 5	1060	1068	1076	1085	1093	1101	1109	1133	1141	1149	1158	1167	1176

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR
LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

ECHOLON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE DANS L'ECH.	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
CATEGORIE 1	168417	170814	171268	171723	172177	172632	173086	173540	173995	174449	176140	177831	179522
CATEGORIE 2	177721	178363	179004	179646	180287	180929	183022	184617	186212	187806	189401	190996	192591
CATEGORIE 3	189478	192180	193875	195571	197266	198961	200656	202351	204046	208241	209936	211631	213326
CATEGORIE 4	241920	245228	251035	254343	257650	260958	264265	267573	270880	274188	277495	283302	286609
CATEGORIE 5	276551	280685	284820	288954	295509	299723	303857	307992	312126	316261	320395	324529	328663
CATEGORIE 6	314558	319355	324152	328949	333746	338543	343340	348137	352934	357731	362528	367325	372122
CATEGORIE 7	394670	402938	411207	419476	427745	436014	444282	452551	460820	469089	477358	485627	493896

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR
LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

ECHOLON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE DANS L'ECH.	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
catégorie 1	892	918	919	921	923	925	927	929	931	947	949	951	953
catégorie 2	987	989	991	993	995	997	999	1001	1016	1018	1020	1022	1024
catégorie 3	1037	1039	1040	1042	1044	1060	1061	1067	1074	1081	1089	1097	1105
catégorie 4	1077	1079	1080	1096	1097	1104	1111	1118	1126	1133	1140	1162	1169
catégorie 5	1135	1143	1151	1160	1168	1176	1184	1208	1216	1224	1233	1242	1251

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR
LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

ECHOLON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE DANS L'ECH.	1	1	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3
CATEGORIE 1	178417	180814	181268	181723	182177	182632	183086	183540	183995	184449	186140	187831	189522
CATEGORIE 2	188721	189363	190004	190646	191287	191929	194022	195617	197212	198806	200401	201996	203591
CATEGORIE 3	201478	204180	205875	207571	209266	210961	212656	214351	216046	220241	221936	223631	225326
CATEGORIE 4	254920	258228	264035	267343	270650	273958	277265	280573	283880	287188	290495	296302	299609
CATEGORIE 5	291551	295685	299820	303954	310589	314723	318857	322992	327126	331261	335395	339529	343663
CATEGORIE 6	330558	335355	340152	344949	349746	354543	359340	364137	368934	373731	378528	383325	388122
CATEGORIE 7	410670	418938	427207	435476	443745	452014	460282	468551	476820	485089	493358	501627	509896

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR
LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

Arrêté du ministre des affaires sociales du 7 septembre 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale du commerce de gros, demi-gros et détail.

Le ministre des affaires sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 23 juillet 1976 portant agrément de la convention collective nationale du commerce de gros, demi-gros et détail ;

Vu l'arrêté du 28 avril 1983 portant agrément de l'avenant n° 1 à cette convention signé le 16 mars 1983 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1989 portant agrément de l'avenant n° 2 à la dite convention signé le 22 février 1989 ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1991 portant agrément de l'avenant n° 3 à cette convention signé le 2 juillet 1991 ;

Vu la convention collective nationale du commerce de gros, demi-gros et détail signée le 8 avril 1976 et révisée par les avenants susvisés ;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives ;

Arrête :

Article premier - L'avenant n°4 à la convention collective nationale du commerce de gros, demi-gros et détail, signé le 12 août 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé .

Article 2 - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article premier de la convention collective sus-visée .

Tunis, le 7 septembre 1993.

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed Fadhel Khelil

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Avenant n° 4 à la convention collective nationale du commerce de gros, demis-gros et détail

Entre les soussignés :

- L'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) ;
- La chambre syndicale des grandes surfaces ;
- La chambre syndicale du commerce de gros ;
- d'une part ;
- L'union générale tunisienne du travail (UGTT) ;
- La fédération générale de l'alimentation et du tourisme ;
- d'autre part ;

Vu la convention collective nationale du commerce de gros, demis-gros et détail signée le 8 avril 1976, agréée par arrêté du ministre des affaires sociales du 23 juillet 1976 et publiée au Journal Officiel de la République tunisienne n°48 du 30 juillet et du 3 août 1976 ;

Vu l'avenant n°1 à cette convention signé le 16 mars 1983 , agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 28 avril 1983, et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n°44 du 14 juin 1983 ;

Vu l'avenant n°2 à la dite convention signé le 22 février 1989 , agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 17 mars 1989 et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n°22 du 28 mars 1989 ;

Vu l'avenant n°3 à la dite convention signé le 2 juillet 1991 , agréé par arrêté du ministre des affaires sociales du 27 juillet 1991 et publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n°55 du 23 février 1993 entre l'UGTT et l'UTICA et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier : Les articles 1, 8, 14, 18, 26, 34 de la convention sus-visée sont modifiés comme suit :

Article premier : Champ d'application

La présente convention régit, sur l'ensemble du territoire de la République Tunisienne , les rapports de travail entre les employeurs et les salariés des deux sexes occupés dans tous les établissements commerciaux s'adonnant à la vente en gros, demi-gros et détail de tous les produits à l'exception des pièces détachées, pneus, articles de quincaillerie, carburants, matériel électrique, matériaux de construction. D'une façon générale, la présente convention ne s'applique pas aux établissements commerciaux entrant dans le champ d'application d'autres conventions collectives particulières . Elle ne s'applique pas, non plus, aux représentants de commerce et agents de marque. En ce qui concerne le commerce de détail, la présente convention ne s'applique qu'aux établissements occupant plus de quatre salariés.

Les travailleurs temporaires jouissent des mêmes droits que les travailleurs permanents en ce qui concerne le droit syndical et la liberté d'opinion, la protection dans l'exercice de leurs fonctions, la délivrance de bulletin de paye et du certificat de travail, la durée de travail, la rémunération du travail de nuit, les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire, les jours fériés et les congés payés, de même qu'ils sont soumis aux mêmes dispositions disciplinaires.

Article 8 (nouveau) : Période d'essai

La période d'essai est fixée comme suit :

- * pour les agents d'exécution : six mois non renouvelables
- * Pour les agents de maîtrise : neuf mois renouvelables
- * Pour les cadres : une année renouvelable

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification .

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération .

Si l'essai n'est pas concluant le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période .

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe .

Article 14 : Délai -congé ou préavis

La durée du préavis est fixée comme suit :

- pour les agents d'exécution : 1 mois
- pour le reste des catégories : 2 mois

Les deux parties s'engagent à la respecter .

En cas d'inobservation du délai -congé par la partie qui a pris l'initiative de la rupture , l'indemnité sera au moins égale au salaire effectif correspondant à la durée du délai-congé ou à la période du délai-congé restant à courir .

Pendant cette période les travailleurs seront autorisés à s'absenter pendant une demi-journée d'un jour ouvrable , pour leur permettre de retrouver du travail .

Cette demi-journée d'absence qui ne donne pas lieu à réduction de salaires sera fixée d'un commun accord entre les parties, ou à défaut un jour au gré de l'employeur et un jour au gré du travailleur.

Cette période pourra être groupée en tout ou partie avec l'accord de l'employeur .

Article 18 (nouveau): La démission

La démission ne peut résulter que d'une demande écrite du travailleur marquant sa volonté non équivoque et inconditionnelle de quitter définitivement l'établissement .

En cas de démission, le travailleur devra respecter le délai de préavis prévu par l'article 14 de la présente convention.

Article 26 (nouveau) : Jours fériés, chômés et payés

Les jours fériés, chômés et payés sont le 1er janvier, le 20 mars, le 1er mai , le 25 juillet , le 13 août , le 7 novembre, le jour de l'an Hejir, le 1er et le 2ème jours de l'aïd El Fitr, le 1er jour et le 2ème jour de l'aïd El Idha et le mouloud .

Les travailleurs qui ne pourraient, du fait du service, bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de salaire de 100%.

Les jours fériés non payés, s'il ne sont pas chômés, sont considérés journées normales de travail.

Article 34 (nouveau) : Discipline

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances dans lesquelles, elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Toutefois, l'employeur est tenu d'adresser au travailleur incriminé un questionnaire écrit auquel l'intéressé devra y répondre également par écrit et ce, dans un délai maximum de 24 heures.

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des fautes commises sont :

1°) Sanctions du 1er degré :

- l'avertissement verbal ;
- l'avertissement par écrit avec inscription au dossier ;
- le blâme avec inscription au dossier ;
- la mise à pied pour une période maximum de 3 jours, privative de toute rémunération.

2°) Sanctions du 2ème degré

- la mise à pied allant de 4 jours à 15 jours privative de toute rémunération ;
- la mise à pied allant de 16 jours à 1 mois, privative de toute rémunération ;
- retard dans l'avancement de 6 mois à un an ;
- la rétrogradation d'échelon ;
- la rétrogradation d'échelle (catégorie) ;
- le licenciement.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir les explications.

Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission paritaire érigée en conseil de discipline qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre; celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur.

Le licenciement peut être prononcé par le conseil de discipline dans les cas de faute grave et notamment :

a) contre le travailleur qui, aura refusé d'exécuter un travail ordonné en conformité avec les prescriptions réglementaires sur la sécurité et les conditions d'hygiène énoncées dans la présente commission ;

b) contre le travailleur qui, pendant ou à l'occasion de son service aura proféré des menaces ou se sera livré à des voies de fait contre toute personne appartenant ou non à l'établissement.

c) contre tout travailleur pris en état d'ivresse pendant le service, après l'avoir soumis obligatoirement aux tests et aux analyses alcooliques. Au cas où il manifeste son refus de se soumettre à cette analyse d'alcoo-test, son aveu d'ébriété sera reconnu implicitement;

d) contre tout travailleur, qui sans autorisation spéciale, se livre en dehors de l'établissement auquel il est attaché à des occupations rémunérées, ou utilise à titre gracieux ou onéreux des marchandises ou du matériel qui lui sont confiés par l'employeur ;

e) contre tout travailleur qui aura négligé de prendre des mesures prescrites pour éviter des accidents aux tiers, au personnel, à lui-même ou au matériel ;

f) contre tout travailleur qui aura abandonné son poste d'une façon évidente, sans autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant, après lui avoir adressé au préalable un avertissement demeuré sans réponse dans les 24 heures qui suivent.

Le licenciement est prononcé sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive, notamment pour crime, usurpation de fonction, attentats aux mœurs, faux témoignage, abus de confiance, escroquerie, dénonciation calomnieuse, diffamation, délit commis contre la sûreté de l'Etat; que la faute ait été commise à l'occasion de l'exercice de ses fonctions ou en dehors de ses fonctions.

Le licenciement est prononcé d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit et vol, d'escroquerie, d'abus de confiance dûment établis dans son service, ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service avec privation partielle ou totale de son salaire pour une durée n'excédant pas un mois, jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline.

Ce dernier, devra, dans ce cas, fournir son avis au plus tard dans le délai d'un mois à partir du jour de la suspension de travail.

Si la sanction définitive ne comporte pas, à titre principal, ou à titre accessoire, privation de salaire, ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits.

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit en être informé huit jours à l'avance par lettre recommandée. S'il en formule la demande à l'employeur, il obtient immédiatement communication de son dossier, y compris le rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le conseil de discipline, par un travailleur de son choix, appartenant à sa catégorie professionnelle ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient ou par un avocat. Dans cette hypothèse, le dossier sera également communiqué au défenseur.

Pour chaque affaire, un rapporteur membre du conseil de discipline est désigné par le président de celui-ci.

Il présente un rapport écrit et établit un procès-verbal également écrit, des débats et des décisions prises.

Le procès-verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

Le licenciement entraîne le renvoi sans préavis et sans indemnités.

Il interrompt tout versement aux organisations d'assurances sociales effectué par l'établissement au profit de l'intéressé.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire peut, après une période d'un an, qu'il s'agisse d'une sanction du 1er degré ou 2ème degré introduire une demande auprès de l'employeur, tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier, communication est faite de cette demande au conseil de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent :

- après deux ans pour les sanctions du 1er degré.

- après trois ans pour les sanctions du 2ème degré, à condition que dans l'intervalle de la période de (3 ans), l'intéressé n'ait subi aucune autre sanction disciplinaire.

Article deux : Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- les grilles n°1 et 2 : à compter du 1er mai 1993

- les grilles n°3 et 4 : à compter du 1er mai 1994

- les grilles n°5 et 6 : à compter du 1er mai 1995.

Article trois : Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er mai 1993, sous réserve des dispositions prévues par l'article deux ci-dessus.

Tunis, le 12 août 1993.

Pour les Organisations Syndicales
des travailleurs

Le Secrétaire Général de l'Union
Générale Tunisienne du Travail

Signé : ISMAIL SAHBANI

Le secrétaire général de la
fédération de l'alimentation
et du tourisme

Signé : Younès CHEHIDI

Pour les Organisations Syndicales
des Employeurs

Le Président de l'Union Tunisienne
de l'Industrie, du Commerce
et de l'Artisanat

Signé : HEDI JILANI

Le président de la chambre syndicale
des grandes surfaces

Signé : Saïd Neji

ECHELON		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
DUREE DANS L'ECHELON		2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ANCIENNETE EFFECTIVE		2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
MANOEUVRE A L'HEURE MENSUEL		149032 156501 156982 157488 158018 158575 159167 159775 160420 162815 165406 168126 170991												
ECHELLE														
CATEGORIE 1	OUVRIER	10	166455	166943	167471	168008	168578	169177	169806	170466	173332	175949	178698	181650 187701
PERSONNEL D'EXECUTION	OUVRIER	11	169690	170301	170911	171593	172319	173061	175616	178248	181010	183933	187029	193492 197202
	QUALIFIE	12	172925	173731	174578	175467	177404	181048	182779	185670	188918	193148	198729	202244 205866
	OUVRIER	13	176161	177321	178776	181371	184095	186891	189673	195493	198742	202149	205728	209485 213430
	H. QUALIF	14	179394	182066	184451	186955	190583	192538	198429	201747	205230	208887	212726	216759 220991
CATEGORIE 2		15	196254	202082	205330	208741	212323	216083	220032	224179	228533	233104	240636	245676 250968
PETITE MAITRISE		16	206188	209564	213109	216830	220738	224940	229148	233672	241154	246141	251377	256875 262648
CATEGORIE 3		17	255508	261130	267043	275978	282491	289330	296510	304050	311966	320279	328810	338172 347794
MAITRISE		18	280417	287107	294131	301507	309250	317382	325919	334884	344297	354180	364557	375453 386894
CATEGORIE 4		19	302792	310318	318220	326516	335228	344375	353979	364065	374654	385772	397448	409706 422618
CADRES		20	320810	329379	338160	347378	357060	367223	377896	389101	400868	413221	426193	439814 454116
		21	350391	360148	370391	381146	392440	404297	416749	429822	443549	457962	468967	488987 505673

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUTE PAR LE DECRET
No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ANS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ANCIENNETE EFFECTIVE	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
CATEGORIE	A	211815	215472	219318	223344	227577	232022	239421	244322	249466	254869	260542	266498
SOUS	B	206188	209563	213109	216830	220737	224840	229147	233671	241153	246141	251377	256875
CHEF	C	197754	203375	206829	210240	213823	217583	221531	225679	230032	234604	241136	247176
RAYON	D	190440	192918	195520	198392	204250	207532	210975	214598	218398	222387	226577	230976
	E	186311	188582	190967	193472	196099	199053	204945	208263	211745	215402	219242	223274
CHEF	A	255507	261134	267043	275977	282491	289329	296510	304049	311966	320279	329007	338120
RAYON	B	235821	243336	248357	253629	259165	264977	271081	280222	286951	294017	301435	309224
GERANT	C	218942	222880	227129	231357	235915	243435	248461	253738	259279	265098	271207	280353
MAGASIN	D	207688	211063	214609	218330	222237	226340	230647	235171	242653	247641	252877	258375
	E	199254	205081	208329	211833	215323	219083	223031	227179	231532	236104	243636	248676

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUTE PAR LE DECRET
No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

ECHELON			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ANCIENNETE EFFECTIVE			2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
MANOEUVRE A L'HEURE MENSUEL			158032 165501 165982 166488 167018 167575 168167 168775 169420 171815 174406 177126 179991												
ECHELLE															
CATEGORIE 1 PERSONNEL D'EXECUTION	OUVRIER	10	177955	178443	178971	179508	180078	180677	181306	181966	184832	187449	190198	193150	199201
	OUVRIER	11	181190	181801	182411	183093	183819	184561	187116	189748	192510	195433	198529	204992	208702
	QUALIFIE	12	184425	185231	186078	186967	188904	192548	194279	197170	200418	204648	210229	213744	217366
	OUVRIER	13	187661	188821	190276	192871	195595	198391	201173	206993	210242	213649	217228	220985	224930
	H.QUALIF	14	190894	193566	195951	198455	202083	204038	209929	213247	216730	220387	224226	228259	232491
CATEGORIE 2 PETITE MAITRISE		15	208754	214582	217830	221241	224823	228583	232532	236679	241033	245604	251316	258176	263468
		16	218688	222064	225609	229330	233238	237440	241648	246172	253654	258641	263878	269375	275148
CATEGORIE 3 MAITRISE		17	268008	273630	279543	288478	294991	301830	309010	316550	324466	332779	341310	350672	360294
		18	292917	299607	306631	314007	321750	329882	338419	347384	356797	366680	377057	387953	399394
CATEGORIE 4 CADRES		19	316792	324318	332220	340516	349228	358375	367979	378065	388654	399772	411448	423706	436618
		20	334810	343379	352160	361378	371060	381223	391896	403101	414868	427221	440193	453814	468116
		21	364391	374148	384391	395146	406440	418297	430749	443822	457549	471962	482967	502987	519673

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISOIRE INSTITUTE PAR LE DECRET
No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU COMMERCE EN GROS, DEMI-GROS
ET DETAIL

GRILLE DES SALAIRES
DES S/CHEFS, CHEFS DE RAYON ET GERANTS DES MAGASINS
APPLICABLE A PARTIR DU 1 MAI 1994

GRILLE No 4

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ANS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ANCIENNETE EFFECTIVE	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
CATEGORIE													
SOUS	A	224315	227972	231818	235844	240077	244522	251921	256822	261966	267369	273042	278998
CHEF	B	218688	222063	225609	229330	233237	237340	241647	246171	250933	255841	260877	266031
RAYON	C	210254	215875	219329	222740	226323	230083	234031	238179	242532	247104	251896	256908
	D	202940	205418	208020	210892	213750	216750	220032	223475	227098	230898	234867	238977
	E	198811	201082	203467	205972	208599	211553	214445	217445	220763	224245	227902	231742
CHEF	A	268007	273634	279542	284777	294991	301829	309010	316549	324466	332779	341507	350620
RAYON	B	248321	255836	260857	266129	271665	277477	283581	289222	294451	300517	306517	312724
OU GERANT	C	231442	235380	239629	243857	248415	253335	258691	264238	269479	275398	281307	287507
DE MAGASIN	D	220188	223563	227109	230830	234737	238840	243147	247671	252513	257601	262977	268627
	E	211754	217581	220829	224333	227823	231583	235531	239679	244032	248604	253616	258668

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU COMMERCE EN GROS, DEMI-GROS
ET DETAIL

GRILLE DES SALAIRES APPLICABLE A PARTIR
DU 1 MAI 1995

GRILLE No 5

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ANS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ANCIENNETE EFFECTIVE	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
MANOEUVRE A L'HEURE													
		167032	174501	174982	175488	176018	176575	177167	177775	178420	180815	183406	186126
ECHELLE													
CATEGORIE 1	10	189455	189943	190471	191008	191578	192177	192806	193466	196332	198949	201698	204650
PERSONNEL	11	192690	193301	193911	194593	195319	196061	196816	197594	200128	202833	205609	208456
D'EXECUTION	12	195925	196731	197578	198467	199390	200348	201340	202366	205418	208496	211598	214724
	13	199161	200321	201776	203431	205195	206969	208853	210747	214843	218949	223066	227194
	14	202394	205066	207451	209955	212538	215153	217829	220566	225418	230283	235161	240061
CATEGORIE 2	15	221254	227082	230330	233741	237323	241083	245032	249179	253533	258104	262896	267908
PETITE MAITRISE	16	231188	234564	238109	241830	245738	249940	254148	258672	263514	268581	273774	279094
CATEGORIE 3	17	280508	286130	292043	300078	307491	314330	321510	329050	336966	345279	353810	362561
MAITRISE	18	305417	312107	319131	326507	334250	342382	350919	359884	369297	379180	389557	400453
CATEGORIE 4	19	330792	338318	346220	354516	363228	372375	381979	392065	402654	413772	425448	437606
CADRES	20	348810	357379	366160	375378	385060	395223	405896	417101	428868	441221	454193	467814
	21	378391	388148	398391	409146	420440	432297	444749	457822	471549	485962	496967	516987

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU COMMERCE EN GROS, DEMI-GROS
ET DETAIL

GRILLE DES SALAIRES
DES S/CHEFS, CHEFS DE RAYON ET GERANTS DES MAGASINS
APPLICABLE A PARTIR DU 1 MAI 1995

GRILLE No 6

ECHELON	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
ANS	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
ANCIENNETE EFFECTIVE	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26
CATEGORIE													
SOUS	A	236815	240472	244318	248344	252577	257022	264421	269322	274466	279869	285542	291498
CHEF	B	231188	234563	238109	241830	245737	249840	254147	258671	263514	268581	273774	279094
RAYON	C	222754	228375	231829	235240	238823	242583	246531	250679	255032	259604	264376	269368
	D	215440	217918	220520	223392	226520	229915	233575	237508	241714	246194	250946	255976
	E	211311	213582	215967	218472	221099	224053	227445	231283	235474	240020	244942	250250
CHEF	A	280507	286134	292042	300977	307491	314329	321510	329049	336966	345279	353810	362561
RAYON	B	260821	268336	273357	278629	284165	289977	296081	302222	308517	314963	321571	328341
OU GERANT	C	243942	247880	252129	256357	260915	265843	271061	276378	281896	287627	293571	299729
DE MAGASIN	D	232688	236063	239609	243330	247237	251340	255647	260171	264914	269877	275061	280475
	E	224254	230081	233329	236833	240323	244083	248031	252179	256532	261104	265896	270908

NB : LES SALAIRES DE CETTE GRILLE COMPRENNENT L'INDEMNITE COMPLEMENTAIRE PROVISoire INSTITUEE PAR LE DECRET No 81-437 DU 7 AVRIL 1981 ET MAJOREE PAR LE DECRET No 82-501 DU 16 MARS 1982.

**MINISTERE DE LA JEUNESSE
ET DE L'ENFANCE**

Décret n° 93-1841 du 6 septembre 1993, portant attribution du prix présidentiel "Ali Belhaouane" pour la jeunesse.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu le décret n° 75-370 du 30 mai 1975, fixant les attributions du ministère de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 89-278 du 13 février 1989, portant changement de dénomination du ministère de la jeunesse et des sports,

Vu le décret n° 90-520 du 22 mars 1990, portant organisation et fixant les attributions du conseil supérieur et des conseils régionaux de la jeunesse,

Vu le décret n° 91-410 du 20 mars 1991, portant création du prix présidentiel "Ali Belhaouane" pour la jeunesse, et notamment son article 3,

Vu l'avis de la commission nationale présidée par le ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décrète :

Article premier. - Le prix présidentiel pour la jeunesse est attribué comme suit :

N° d'ordre	Le Prix	Le Gagnant
1	Meilleure oeuvre de volontariat et de solidarité	Bureau local des actions volontaires de M'saken
2	Meilleure oeuvre scientifique	Club jeunes et sciences de Tunis
3	Meilleure oeuvre culturelle	Monsieur Yousr Jamoussi
4	Meilleure étude éducative	Unité des recherches opérationnelles de l'institut supérieur du sport et de l'éducation physique de Sfax
5	Meilleure œuvre technique	Club jeunes et sciences de Houmt-Souk-Jerba

Art. 2. - Est retenu le prix : meilleure invention de jeunesse.

Art. 3. - Le ministre de la jeunesse et de l'enfance, est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 6 septembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Avis et communications

MINISTERE DES COMMUNICATIONS

Avis aux titulaires des comptes à la Caisse d'Epargne Nationale de Tunisie (suite)

```

*****
*NUMERO LIVRET* NOMS ET PRENOMS DU TITULAIRE* A V O I R*ANNEE DEPOT*
*****
* 0779151 C *AMOR JEBABI * 3,252 * 1977 *
* 0779156 H *CHANBI SAIDA * 3,422 * 1977 *
* 0779177 F *ABDELHAMID B HADHILI BELGHITH * 4,052 * 1977 *
* 0779198 D *MONGI B MESSAOUD * 2,836 * 1977 *
* 0779202 H *KHEMIRI KAMEL * 2,857 * 1977 *
* 0779228 L *MOHAMED B AMMAR B KHALIFA RKIK * 2,836 * 1977 *
* 0779231 P *BELKHECHINE HACHEMI * 2,919 * 1977 *
* 0779244 D *MOHAMED HABIB B ALI TALBI * 2,905 * 1977 *
* 0779261 X *FATMA SAHLI F ALI CHEIKH ALI * 2,919 * 1977 *
* 0779262 Y *RACHID BEN BRAHIM * 8,708 * 1977 *
* 0779264 A *MERZOUGUI ABDESSATTAR HAMMOUDA * 8,870 * 1977 *
* 0779274 L *HOUCINE B SOUISSI HAZI * 3,201 * 1977 *
* 0779276 N *KAZOULA EZZEDDINE * 3,449 * 1977 *
* 0779287 A *MOHAMED B BRAHIM DAIKHI * 14,606 * 1977 *
* 0779291 E *TOUATI KEREDDINE * 3,020 * 1977 *
* 0779333 A *MOHAMED B MANSOUR * 3,011 * 1977 *
* 0779334 B *FREDJ B HASSEN SAID * 5,868 * 1977 *
* 0779366 L *HAFSI NOUREDDINE * 8,887 * 1977 *
* 0779367 M *MOHAMED BEJAGUI KHARGUNI * 5,083 * 1977 *
* 0779376 X *TAHAR HAMMANI * 5,780 * 1977 *
* 0779380 B *HEDI ALI SALAH MCHALA * 2,953 * 1977 *
* 0779382 D *MAJJOURI ROMDHANE B MBAREK * 3,119 * 1977 *
* 0779384 F *MOHAMED FEIHI TRABELSI * 3,053 * 1977 *
* 0779388 K *KHEMAIS ABDELJAQUED * 5,726 * 1977 *
* 0779401 Z *JENDOUBI HAMADI BEN HMED * 3,313 * 1977 *
* 0779409 H *ELAYECH BEN AMMAR JERIDI * 2,982 * 1977 *
* 0779423 Y *NOUREDDINE B MOKHTAR B MOHD JLASS * 4,356 * 1977 *
* 0779426 B *GHILEN AHMED * 3,826 * 1977 *
* 0779447 Z *ABASSI BOUJEMAA * 4,862 * 1977 *
* 0779455 H *SOLTANI MUHSEN * 2,836 * 1977 *
* 0779460 N *JABOUNI LAZHAR B SALAH B ABDESSE * 3,015 * 1977 *
* 0779481 L *KHARDOUBI ABDELATIF * 3,408 * 1977 *
* 0779486 S *FATMA BT AHMED B SALEM V MOHD BRA * 3,826 * 1977 *
* 0779488 U *MOHAMED NAHALI B ALI FITOURI * 6,377 * 1977 *
* 0779489 V *ALAYA B SALHI ISMAIL * 4,177 * 1977 *
* 0779519 C *EL HAJJEM MOHAMED B ABDELMAJID * 3,447 * 1977 *
* 0779536 W *SAID ZATRINI * 14,606 * 1977 *
* 0779552 N *HALIMI MATMATI * 3,708 * 1977 *
* 0779577 R *HATJAB MHEDHBI * 2,836 * 1977 *
* 0779579 T *ABOU EL HAIJA REZAK HASSEN KHELIL * 3,419 * 1977 *
* 0779597 M *ARFAJUI MONGI B AMMAR * 2,346 * 1977 *
* 0779602 T *ALI B KHEMAIS B FREDJ * 2,955 * 1977 *
* 0779603 U *MOHD SALAH B MOHD SADOH DHAOU * 3,537 * 1977 *
* 0779605 W *MEKKI B MOHD OTHMAN SAAD * 3,535 * 1977 *
* 0779608 Z *MOHD B FREDJ B YOUSSEF B SAAD * 4,061 * 1977 *
* 0779609 A *BOUBAKER B MOHAMED B BRAHIM SAAD * 3,375 * 1977 *
* 0779612 D *MOHD B ROMDHANE SAAD * 3,154 * 1977 *
* 0779613 E *ABDERRAHMAN B BRAHIM SAAD * 3,255 * 1977 *
* 0779614 F *KHALIFA B YOUSSEF SAAD * 3,177 * 1977 *
* 0779615 G *MOULDI B ROMDHANE SAAD * 3,537 * 1977 *
*****

```

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

" Ce numéro du Journal Officiel de la République Tunisienne a été déposé au siège du gouvernement de Tunis le 17 septembre 1993 "

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1993

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
Tunisie	22,000	30,000	40,000
Algérie			
Maroc			
Libye			
Mauritanie			
Autres pays	33,000	47,000	54,000

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,420 dinar

Traduction française
0,600 dinar

Abonnement

Contactez le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat Hached, Radès — Tél. : 434 211
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- ☐ **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- ☐ **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- ☐ **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0,5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 /w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8